



PUTUSAN

Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : **Dwi Armadi Bin Idris Riatmaja als Dwi;**
Tempat lahir : Deli Serdang (Sumut);
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 26 Juni 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mataram RT 010 Desa Kayu Kapur
Kecamatan Bukit Kapur Kota Madya Dumai
Propinsi Riau/ Jalan Semeru RT 002 RW 002
Desa Bagan Manunggal Kecamatan Bagan
Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **Bobby Septian Prabowo Bin Dwi Armadi als Bobby;**
Tempat lahir : Bagan Batu;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 26 September 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Semeru RT 002 RW 002 Kelurahan Bagan
Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah
Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3

Nama lengkap : **Junaidi Bin Paimin als Jun;**
Tempat lahir : M Bandar;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 9 Juni 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Huta V Jalan Protokol Kelurahan Marihat Bandar
Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun
Propinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Alias DWI, terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kami KESATU Pasal 53 Huruf (a) Jo Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Alias DWI, terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dan Pidana Denda sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ ± 14.000 (lebih kurang empat belas ribu) liter Minyak yang diduga BBM jenis solar dalam 15 (lima belas) Baby Tank;
 - ✓ ± 32.000 (lebih kurang tiga puluh dua ribu) liter Minyak mentah sebanyak jumlah 12.000 (dua belas ribu) liter dalam

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tungku masak dan 13.000 (tiga belas ribu) liter dalam Bak timbun, dan 7.000 (tujuh ribu) liter dalam Bak besi;

✓ 2 (dua) unit Mesin hisap merk robin beserta selang;

✓ 1 (satu) unit Mesin dompeng;

✓ 8 (delapan) unit Mesin blower;

✓ 4 (empat) buah Tungku pemasak minyak;

(Di tempat kan di TKP)

✓ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis lipat Seri GT-E1272 warna hitam, dengan sim card : 0822-8626-3663;

✓ 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri warna emas, No.Seri : 6032-9889-1064-4546;

✓ 1 (satu) unit Mobil Tangki merk Fuso BA 9343 QU;

✓ 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki Vacuum merk Mitsubishi warna orange BM 8649 EU;

Digunakan dalam perkara AL MAKRI Als AL Bin PARMAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN AL MAKRI Als AL Bin PARMAN, secara bersama-sama dengan AL MAKRI Als AL Bin PARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta dengan ARIS WADI Als RIS dan DEDI Als BELES (masuk dalam DPO pada berkas perkara ini) dalam kurun waktu, antara pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, pada bulan Pebruari tahun 2020, sampai dengan hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 00.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu, mulai dari bulan Pebruari 2020 sampai

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Juli 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu, masih dalam tahun 2020, bertempat di gudang pengolahan bahan bakar minyak mentah milik ARIS WADI Als RIS di Jl. Mataram RT.010 Desa Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Madya Dumai Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, *sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang melakukan kegiatan usaha pengolahan minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, tanpa izin usaha pengolahan.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa bermula adanya pertemuan antara AL MAKRI Als AL Bin PARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang bekerja sebagai Operator Vacuum PT. Artindo Utama dengan DEDI Als BELES (DPO) yang bekerja sebagai supir tangki minyak disebuah Rumah Makan di KM.38 Daerah Minas, dari hasil pembicaraan tersebut DEDI Als BELES (DPO) meminta kepada AL MAKRI Als AL Bin PARMAN, agar minyak mentah (minyak hitam/fluida) yang berasal dari limbah sumur minyak milik PT. Chevron Pasific Indonesia jangan dibuang, melainkan diserahkan kepada ARIS WADI Als RIS (DPO) yang nantinya minyak mentah tersebut diolah kembali atau dimasak kembali untuk dijadikan bahan bakar yang menyerupai solar dan dari hasil tersebut AL MAKRI Als AL Bin PARMAN akan mendapat kompensasinya. Dan permintaan DEDI Als BELES (DPO) tersebut disetujui oleh AL MAKRI Als AL Bin PARMAN, maka sejak itulah AL MAKRI Als AL Bin PARMAN berhubungan dengan ARIS WADI Als RIS (DPO) selaku penampung melalui DEDI Als BELES (DPO) tersebut.
- Bahwa oleh karena ARIS WADI Als RIS (DPO) bersedia sebagai penampung minyak mentah tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, setelah AL MAKRI Als AL Bin PARMAN yang bekerja sebagai Operator Vacuum memperoleh minyak mentah dari hasil penutupan sumur minyak milik PT. Chevron Pasific Indonesia dengan areal kerja di daerah Minas, kemudian minyak mentah tersebut dimasukkan AL MAKRI Als AL Bin PARMAN kedalam mobil truck tangki vacuum merk Mitsubishi No,Pol. BM 8649 EU warna orange, yang merupakan mobil operasional milik PT. Artindo Utama.
- Bahwa seharusnya minyak mentah tersebut dibawa dan diserahkan Gathering Station (GS) yaitu tempat penampungan minyak mentah yang nantinya diolah kembali yang merupakan milik PT. Chevron Pasific Indonesia. Akan tetapi ternyata AL MAKRI Als AL Bin PARMAN

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi ARIS WADI Als RIS (DPO) agar memerintahkan DEDI Als BELES (DPO) untuk menjemput minyak mentah tersebut yang disepakati bertemu di Jl. Lintas Minas-Perawang daerah Minas Timur.

- Bahwa Selanjutnya sekira jam 00.35 Wib hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 AL MAKRI Als AL Bin PARMAN bertemu dengan DEDI Als BELES (DPO) di Jl. Lintas Minas-Perawang tersebut, lalu AL MAKRI Als AL Bin PARMAN bersama dengan DEDI Als BELES (DPO) memindahkan minyak mentah yang berada di mobil truck tangki vacum merk Mitsubishi No,Pol. BM 8649 EU warna orange yang dibawa AL MAKRI Als AL Bin PARMAN tadi kedalam mobil tangki merk Fuso No.Pol. BA 9343 QU warna merah abu-abu yang dibawa oleh DEDI Als BELES (DPO).

- Bahwa sekira jam 03.00 Wib, setelah selesai minyak mentah tersebut dipindahkan, lalu DEDI Als BELES (DPO) membawa minyak mentah tersebut ke lokasi Gudang Pengolahan milik ARIS WADI Als RIS (DPO) yang berada di Jl. Mataram RT.010 Desa Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Madya Dumai Propinsi Riau. Setelah sampai disana minyak mentah tersebut diterima oleh Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, selaku Pengelola gudang/dapur pengolahan dan Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, serta Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN masing-masing selaku pekerja, kemudian dimasukkan didalam kolam penampungan.

- Bahwa Selanjutnya terhadap minyak mentah itu Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN bersama-sama melakukan pengolahan untuk dijadikan bahan bakar yang menyerupai solar dengan cara : minyak mentah yang berada di kolam penampungan disedot dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin diesel (domfeng) untuk dialirkan menuju tangki yang berada ditungku-tungku yang sudah ada, setelah minyak masuk kedalam tangki-tangki tungku, maka langsung dilakukan pembakaran dengan bahan bakar berupa kayu rambung (getah/karet) dengan panjang lebih kurang 2 meter diameter 20-25 Cm, setelah api hidup, Mereka Terdakwa menjaga nyala api dan sekaligus mengontrol hasil penyulingan. Untuk nyala api agar tetap menyala dan pembakarannya rata maka digunakan alat peniup berupa blower (alat tiup listrik) dengan penyambung pipa besi dengan arah tiupan ke lobang pembakaran. Untuk pembakaran kapasitas tangki tungku 5-7 ton tersebut dilakukan pembakaran lebih kurang 2-3 hari dengan pembakaran dijaga. Setelah pembakaran sempurna maka hasil pembakaran minyak mentah

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan berubah menjadi uap cair yang mengalir melalui pipa-pipa besi diameter 1 inci menuju kolam penampungan dengan melalui kolam pendingin dan hasil uap cair yang hasil penyulingan tersebutlah merupakan bahan bakar yang menyerupai solar, kemudian bahan bakar yang menyerupai solar tersebut dipindahkan kedalam Babytang dan siap untuk dipasarkan.

- Bahwa proses kegiatan usaha pengolahan ini sudah dimulai sejak bulan Pebruari 2020 dan berakhir pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 pada saat dilakukan penangkapan terhadap Mereka Terdakwa. Dan atas penyerahan minyak mentah yang dilakukan AL MAKRI Als AL Bin PARMAN kepada ARIS WADI Als ARIS (DPO) melalui DEDI Als BELES (DPO), maka AL MAKRI Als AL Bin PARMAN mendapatkan uang yang diberikan oleh ARIS WADI Als ARIS (DPO) baik secara tunai ataupun melalui transfer bank.

- Bahwa ketika Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN melakukan pengolahan terhadap minyak mentah tersebut, pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 00.15 Wib datang HARI PURWANTO, ZULFANDHIOS dan FENDRA YULI HARDIANTO, SH, beserta Anggota Tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau lainnya ketempat lokasi gudang pengolahan minyak mentah milik ARIS WADI Als RIS (DPO) yang diolah oleh Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN tersebut yang berada di Jl. Mataram RT.010 Desa Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Madya Dumai, yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang Tindak Pidana dibidang Minyak dan Gas Bumi di wilayah Dumai. Dan pada saat itu Anggota Tim Subdit IV menemukan 2 (dua) buah dapur pengolahan yang masing-masing hanya terletak berseberangan jalan lebih kurang 4 meter, dari masing-masing dapur tersebut juga ditemukan bahan baku pembakar berupa kayu dengan panjang kurang lebih 2 meter, serta 4 (empat) buah tungku pemasak minyak dan 8 (delapan) unit mesin blower. Selain itu ditemukan 1 (satu) unit mobil truk tangki dengan No.Pol. BA 9343 QU warna merah abu-abu 2 (dua) unit mesin hisap merk Robin beserta selang dan 1 (satu) unit mesin diesel (donfeng), serta bahan baku minyak mentah sebanyak lebih kurang 32 (tiga puluh dua) ton dan bahan bakar minyak yang menyerupai solar sebanyak lebih kurang 14 (empat belas) ton dalam 15 (lima belas) babytank ukuran 1 ton.

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Anggota Tim Subdit IV melakukan interogasi terhadap Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN dipergudangan itu, dan menayakan mengenai perizinan yang dimilikinya, baik Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, maupun Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN menyatakan tidak memiliki perizinan apapun dari pemerintah dalam melakukan kegiatan usaha pengolahan bahan bakar minyak tersebut. Dari interogasi itu juga selanjutnya dilakukan pengembangan penyidikan dan diketahui bahwa minyak mentah tersebut diperoleh dari AL MAKRI Als AL Bin PARMAN yang berada di daerah Minas maka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap AL MAKRI Als AL Bin PARMAN.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli YUDHOUTOMO DHARMOJO, SH.,LLM, selaku Pertimbangan dan Bantuan Hukum terkait Kegiatan Usaha Hilir Migas di Direktorat Bahan Bakar Minyak BPH Migas pada Kementerian ESDM Republik Indonesia, yang menyatakan pendapatnya terhadap kegiatan Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN yang melakukan pembakaran terhadap minyak mentah tersebut melalui tungku, dari hasil pembakaran tersebut menghasilkan uap cair yang dialirkan melalui pipa sebagai jalur penyulingan dengan melalui kolam pendingin dengan hasil akhir berupa bahan bakar yang menyerupai solar. Dan minyak mentah tersebut diperoleh dari AL MAKRI Als AL Bin PARMAN melalui DEDI Als BELES atas permintaan dari ARIS WADI Als RIS (DPO), adalah merupakan kegiatan usaha pengolahan, yang cara dilakukannya dengan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan memertinggi nilai tambah minyak bumi, dan kegiatan usaha pengolahan itu wajib mendapatkan Izin Usaha Pengolahan dari Pemerintah, agar dengan perizinan tersebut terhadap hasil olahannya dapat diawasi oleh pihak yang berwenang sehingga hasil olahan itu memenuhi Standar dan Mutu (spesifikasi) BBM jenis Solar yang dipasarkan didalam negeri.
- Bahwa berdasarkan atas hasil pengukuran volume minyak yang dilakukan oleh ahli ADI PUTRA, ST selaku Penera dari Dinas Perdagangan Kota Dumai sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 510.3/UPT-

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum



ML/SKET/25, tanggal 08 Juli 2020 yang dibuat Ahli, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) unit babytank kapasitas 1000 L dengan jumlah volume 12.187 Liter (dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh liter).
2. 2 (dua) unit tangki masak dengan jumlah volume 14.122 Liter (empat belas ribu seratus dua puluh dua liter).
3. 1 (satu) unit bak timbun minyak mentah dengan jumlah volume 10.104 Liter (sepuluh ribu seratus empat liter).
4. 1 (satu) unit bak besi minyak mentah dengan jumlah volume 8.334 Liter (delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat liter). Sehingga jumlah volume seluruhnya 44.757 Liter (empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh liter).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf (a) jo pasal 23 UU. RI No.: 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP-

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN AL MAKRI Als AL Bin PARMAN, secara bersama-sama dengan AL MAKRI Als AL Bin PARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta dengan ARIS WADI Als RIS dan DEDI Als BELES (masuk dalam DPO pada berkas perkara ini) dalam kurun waktu, antara pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, pada bulan Pebruari tahun 2020, sampai dengan hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 00.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu, mulai dari bulan Pebruari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu, masih dalam tahun 2020, bertempat di gudang pengolahan bahan bakar minyak mentah milik ARIS WADI Als RIS di Jl. Mataram RT.010 Desa Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Madya Dumai Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan yang melakukan kegiatan usaha penyimpanan minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, tanpa izin usaha penyimpanan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pertemuan disebuah Rumah Makan di KM.38 Daerah Minas antara AL MAKRI Als AL Bin PARMAN (dilakukan penuntutan secara

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) yang bekerja sebagai Operator Vacuum PT. Artindo Utama dengan DEDI Als BELES (DPO) yang bekerja sebagai supir tangki minyak, dari hasil pertemuan itu DEDI Als BELES (DPO) meminta kepada AL MAKRI Als AL Bin PARMAN, agar minyak mentah (minyak hitam/fluida) yang berasal dari limbah sumur minyak milik PT. Chevron Pasific Indonesia diserahkan kepada ARIS WADI Als RIS (DPO) yang nantinya minyak mentah tersebut diolah kembali atau dimasak kembali untuk dijadikan bahan bakar yang menyerupai solar dan dari hasil tersebut AL MAKRI Als AL Bin PARMAN akan mendapat kompensasinya. Atas permintaan DEDI Als BELES (DPO) tersebut disetujui oleh AL MAKRI Als AL Bin PARMAN, maka sejak itulah AL MAKRI Als AL Bin PARMAN berhubungan dengan ARIS WADI Als RIS (DPO) selaku penampung minyak mentah yang dikenalkan oleh DEDI Als BELES (DPO) tersebut.

- Bahwa oleh karena ARIS WADI Als RIS (DPO) bersedia sebagai penampung minyak mentah tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, setelah AL MAKRI Als AL Bin PARMAN yang bekerja sebagai Operator Vacuum di PT. Artindo Utama memperoleh minyak mentah dari hasil penutupan sumur minyak milik PT. Chevron Pasific Indonesia dengan areal kerja di daerah Minas, kemudian minyak mentah tersebut dimasukkan AL MAKRI Als AL Bin PARMAN kedalam mobil truck tangki vacuum merk Mitsubishi No,Pol. BM 8649 EU warna orange, yang merupakan mobil operasional milik PT. Artindo Utama.

- Bahwa seharusnya minyak mentah tersebut dibawa dan diserahkan Gathering Station (GS) yaitu tempat penampungan minyak mentah yang nantinya diolah kembali yang merupakan milik PT. Chevron Pasific Indonesia. Akan tetapi ternyata AL MAKRI Als AL Bin PARMAN menghubungi ARIS WADI Als RIS (DPO) agar memerintahkan DEDI Als BELES (DPO) untuk menjemput minyak mentah tersebut yang disepakati bertemu di Jl. Lintas Minas-Perawang daerah Minas Timur.

- Bahwa Selanjutnya sekira jam 00.35 Wib hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 AL MAKRI Als AL Bin PARMAN bertemu dengan DEDI Als BELES (DPO) di Jl. Lintas Minas-Perawang tersebut, lalu AL MAKRI Als AL Bin PARMAN bersama dengan DEDI Als BELES (DPO) memindahkan minyak mentah yang awalnya berada di mobil truck tangki vacuum merk Mitsubishi No,Pol. BM 8649 EU warna orange yang dibawa AL MAKRI Als AL Bin PARMAN tadi kedalam mobil tangki merk Fuso No.Pol. BA 9343 QU warna merah abu-abu yang dibawa oleh DEDI Als BELES (DPO).

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 03.00 Wib, setelah selesai minyak mentah tersebut dipindahkan, lalu DEDI Als BELES (DPO) membawa minyak mentah tersebut ke lokasi Gudang Penyimpanan milik ARIS WADI Als RIS (DPO) yang berada di Jl. Mataram RT.010 Desa Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Madya Dumai Propinsi Riau. Setelah sampai disana minyak mentah tersebut diterima oleh Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, selaku Pengelola gudang/dapur pengolahan dan Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, serta Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN masing-masing selaku pekerja, kemudian dimasukkan didalam kolam penampungan.
- Bahwa Selanjutnya ditempat penyimpanan minyak mentah itu, Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN melakukan kegiatan, yang mana minyak mentah yang berada di kolam penampungan disedot dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin diesel (domfeng) untuk dialirkan menuju tangki yang berada ditungku-tungku yang sudah ada, setelah minyak masuk kedalam tangki-tangki tungku, maka langsung dilakukan pembakaran dengan bahan bakar berupa kayu rambung (getah/karet) dengan panjang lebih kurang 2 meter diameter 20-25 Cm, setelah api hidup, Mereka Terdakwa menjaga nyala api dan sekaligus mengontrol hasil penyulingan. Untuk nyala api agar tetap menyala dan pembakarannya rata maka digunakan alat peniup berupa blower (alat tiup listrik) dengan penyambung pipa besi dengan arah tiupan ke lobang pembakaran. Untuk pembakaran kapasitas tangki tungku 5-7 ton tersebut dilakukan pembakaran lebih kurang 2-3 hari dengan pembakaran dijaga. Setelah pembakaran sempurna maka hasil pembakaran minyak mentah akan berubah menjadi uap cair yang mengalir melalui pipa-pipa besi diameter 1 inci menuju kolam penampungan dengan melalui kolam pendingin dan hasil uap cair yang hasil penyulingan tersebutlah merupakan bahan bakar yang menyerupai solar, kemudian bahan bakar yang menyerupai solar tersebut dipindahkan kedalam Babytank dan siap untuk dipasarkan.
- Bahwa proses kegiatan usaha penyimpanan ini sudah dimulai sejak bulan Pebruari 2020 dan berakhir pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 pada saat dilakukan penangkapan terhadap Mereka Terdakwa. Dan atas penyerahan minyak mentah yang dilakukan AL MAKRI Als AL Bin PARMAN kepada ARIS WADI Als ARIS (DPO) melalui DEDI Als BELES (DPO), maka

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL MAKRI Als AL Bin PARMAN mendapatkan uang yang diberikan oleh ARIS WADI Als ARIS (DPO) baik secara tunai ataupun melalui transfer bank.

- Bahwa ketika Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN melakukan penyimpanan terhadap minyak mentah tersebut, pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 00.15 Wib datang HARI PURWANTO, ZULFANDHIOS dan FENDRA YULI HARDIANTO, SH, beserta Anggota Tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau lainnya ketempat lokasi gudang penyimpanan minyak mentah milik ARIS WADI Als RIS (DPO) yang disimpan oleh Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN tersebut yang berada di Jl. Mataram RT.010 Desa Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Madya Dumai, yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang Tindak Pidana dibidang Minyak dan Gas Bumi di wilayah Dumai. Dan pada saat itu Anggota Tim Subdit IV menemukan 2 (dua) buah dapur penyimpanan yang masing-masing hanya terletak berseberangan jalan lebih kurang 4 meter, dari masing-masing dapur tersebut juga ditemukan bahan baku pembakar berupa kayu dengan panjang kurang lebih 2 meter, serta 4 (empat) buah tungku pemasak minyak dan 8 (delapan) unit mesin blower. Selain itu ditemukan 1 (satu) unit mobil truk tangki dengan No.Pol. BA 9343 QU warna merah abu-abu 2 (dua) unit mesin hisap merk Robin beserta selang dan 1 (satu) unit mesin diesel (dongfeng), serta bahan baku minyak mentah sebanyak lebih kurang 32 (tiga puluh dua) ton dan bahan bakar minyak yang menyerupai solar sebanyak lebih kurang 14 (empat belas) ton dalam 15 (lima belas) babytank ukuran 1 ton.

- Bahwa pada saat Anggota Tim Subdit IV melakukan interogasi terhadap Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN dipergudangan itu, dan menanyakan mengenai perizinan yang dimilikinya, baik Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, maupun Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, serta Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN menyatakan tidak memiliki perizinan apapun dari pemerintah dalam melakukan kegiatan usaha penyimpanan bahan bakar minyak tersebut. Dari interogasi itu juga selanjutnya dilakukan

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan penyidikan dan diketahui bahwa minyak mentah tersebut diperoleh dari AL MAKRI Als AL Bin PARMAN yang berada di daerah Minas maka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap AL MAKRI Als AL Bin PARMAN.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli YUDHOUTOMO DHARMOJO, SH.,LLM, selaku Pertimbangan dan Bantuan Hukum terkait Kegiatan Usaha Hilir Migas di Direktorat Bahan Bakar Minyak BPH Migas pada Kementerian ESDM Republik Indonesia, yang menyatakan pendapatnya terhadap kegiatan AL MAKRI Als AL Bin PARMAN yang memperoleh minyak mentah dari hasil penutupan sumur minyak milik PT. Chevron Pasific Indonesia di daerah Minas kemudian di serahkan kepada DEDI Als BELES (DPO) setelah itu dilakukan penampungan dan penyimpanan dipergudangan milik ARIS WADI Als RIS (DPO) oleh Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN, kemudian pada tempat pergudangan itu dilakukan pembakaran terhadap minyak mentah tersebut melalui tungku, dari hasil pembakaran tersebut menghasilkan uap cair yang dialirkan melalui pipa sebagai jalur penyulingan dengan melalui kolam pendingin dengan hasil akhir berupa bahan bakar yang menyerupai solar untuk selanjutnya dijual kepada masyarakat adalah termasuk bagian kegiatan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 1 angka 13 UU RI No. 22 Tahun 2001, Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang lebih lanjut diuraikan dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dan terhadap kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran bahan bakar minyak dan/atau hasil olahan dipergudangan yang ditujukan untuk komersial itu wajib mendapatkan Izin Usaha Penyimpanan dari Pemerintah.

- Bahwa berdasarkan atas hasil pengukuran volume minyak yang dilakukan oleh ahli ADI PUTRA, ST selaku Penerima dari Dinas Perdagangan Kota Dumai sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 510.3/UPT-ML/SKET/25, tanggal 08 Juli 2020 yang dibuat Ahli, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) unit babytank kapasitas 1000 L dengan jumlah volume 12.187 Liter (dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh liter).
2. 2 (dua) unit tangki masak dengan jumlah volume 14.122 Liter (empat belas ribu seratus dua puluh dua liter).



3. 1 (satu) unit bak timbun minyak mentah dengan jumlah volume 10.104 Liter (sepuluh ribu seratus empat liter).

4. 1 (satu) unit bak besi minyak mentah dengan jumlah volume 8.334 Liter (delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat liter). Sehingga jumlah volume seluruhnya 44.757 Liter (empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh liter).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf (c) jo pasal 23 UU. RI No: 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP-----

ATAU

KETIGA:

Bahwa mereka Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN AL MAKRI Als AL Bin PARMAN, secara bersama-sama dengan AL MAKRI Als AL Bin PARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta dengan ARIS WADI Als RIS dan DEDI Als BELES (masuk dalam DPO pada berkas perkara ini) dalam kurun waktu, antara pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, pada bulan Pebruari tahun 2020, sampai dengan hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 00.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu, mulai dari bulan Pebruari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu, masih dalam tahun 2020, bertempat di gudang pengolahan bahan bakar minyak mentah milik ARIS WADI Als RIS di Jl. Mataram RT.010 Desa Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Madya Dumai Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada awalnya adanya pertemuan antara AL MAKRI Als AL Bin PARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang bekerja sebagai Operator Vacuum PT. Artindo Utama dengan DEDI Als BELES (DPO) yang bekerja sebagai supir tangki minyak disebuah Rumah Makan di KM.38 Daerah Minas, dari hasil pertemuan itu DEDI Als BELES (DPO) meminta kepada AL MAKRI Als AL Bin PARMAN, agar minyak mentah (minyak hitam/fluida) yang berasal dari limbah sumur minyak milik PT. Chevron Pasific Indonesia jangan dibuang, melainkan diserahkan kepada ARIS WADI

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als RIS (DPO) yang nantinya minyak mentah tersebut diolah kembali atau dimasak kembali untuk dijadikan bahan bakar yang menyerupai solar dan dari hasil tersebut AL MAKRI Als AL Bin PARMAN akan mendapat kompensasinya. Dan permintaan DEDI Als BELES (DPO) tersebut disetujui oleh AL MAKRI Als AL Bin PARMAN, maka sejak itulah AL MAKRI Als AL Bin PARMAN berhubungan dengan ARIS WADI Als RIS (DPO) selaku penampung melalui DEDI Als BELES (DPO) tersebut.

- Bahwa oleh karena ARIS WADI Als RIS (DPO) bersedia sebagai penampung minyak mentah tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, setelah AL MAKRI Als AL Bin PARMAN yang bekerja sebagai Operator Vacuum memperoleh minyak mentah dari hasil penutupan sumur minyak milik PT. Chevron Pasific Indonesia dengan areal kerja di daerah Minas, kemudian minyak mentah tersebut dimasukkan AL MAKRI Als AL Bin PARMAN kedalam mobil truck tangki vacuum merk Mitsubishi No,Pol. BM 8649 EU warna orange, yang merupakan mobil operasional milik PT. Artindo Utama.

- Bahwa seharusnya minyak mentah tersebut dibawa dan diserahkan Gathering Station (GS) yaitu tempat penampungan minyak mentah yang nantinya diolah kembali yang merupakan milik PT. Chevron Pasific Indonesia. Akan tetapi ternyata AL MAKRI Als AL Bin PARMAN menghubungi ARIS WADI Als RIS (DPO) agar memerintahkan DEDI Als BELES (DPO) untuk menjemput minyak mentah tersebut yang disepakati bertemu di Jl. Lintas Minas-Perawang daerah Minas Timur.

- Bahwa Selanjutnya sekira jam 00.35 Wib hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 AL MAKRI Als AL Bin PARMAN bertemu dengan DEDI Als BELES (DPO) di Jl. Lintas Minas-Perawang tersebut, lalu AL MAKRI Als AL Bin PARMAN bersama dengan DEDI Als BELES (DPO) memindahkan minyak mentah yang berada di mobil truck tangki vacuum merk Mitsubishi No,Pol. BM 8649 EU warna orange yang dibawa AL MAKRI Als AL Bin PARMAN tadi kedalam mobil tangki merk Fuso No.Pol. BA 9343 QU warna merah abu-abu yang dibawa oleh DEDI Als BELES (DPO).

- Bahwa sekira jam 03.00 Wib, setelah selesai minyak mentah tersebut dipindahkan, lalu DEDI Als BELES (DPO) membawa minyak mentah tersebut ke lokasi Gudang Pengolahan milik ARIS WADI Als RIS (DPO) yang berada di Jl. Mataram RT.010 Desa Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Madya Dumai Propinsi Riau. Setelah sampai disana minyak mentah tersebut diterima oleh Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, selaku Pengelola gudang/dapur pengolahan dan Terdakwa II BOBBY

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, serta Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN masing-masing selaku pekerja, kemudian dimasukkan didalam kolam penampungan.

- Bahwa Selanjutnya terhadap minyak mentah itu Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN bersama-sama melakukan pengolahan untuk dijadikan bahan bakar sehingga menyerupai minyak solar dengan cara : minyak mentah yang berada di kolam penampungan disedot dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin diesel (domfeng) untuk dialirkan menuju tangki yang berada ditungku-tungku yang sudah ada, setelah minyak masuk kedalam tangki-tangki tungku, maka langsung dilakukan pembakaran dengan bahan bakar berupa kayu rambung (getah/karet) dengan panjang lebih kurang 2 meter diameter 20-25 Cm, setelah api hidup, mereka Terdakwa menjaga nyala api dan sekaligus mengontrol hasil penyulingan. Untuk nyala api agar tetap menyala dan pembakarannya rata maka digunakan alat peniup berupa blower (alat tiup listrik) dengan penyambung pipa besi dengan arah tiupan ke lobang pembakaran. Untuk pembakaran kapasitas tangki tungku 5-7 ton tersebut dilakukan pembakaran lebih kurang 2-3 hari dengan pembakaran dijaga. Setelah pembakaran sempurna maka hasil pembakaran minyak mentah akan berubah menjadi uap cair yang mengalir melalui pipa-pipa besi diameter 1 inci menuju kolam penampungan dengan melalui kolam pendingin dan hasil uap cair yang hasil penyulingan tersebutlah merupakan bahan bakar yang menyerupai minyak solar, kemudian bahan bakar yang menyerupai minyak solar tersebut dipindahkan kedalam Babytang dan siap untuk didistribusikan.

- Bahwa proses kegiatan usaha minyak olahan sehingga menjadi bahan bakar yang menyerupai minyak solar ini sudah dimulai sejak bulan Pebruari 2020 dan berakhir pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 pada saat dilakukan penangkapan terhadap Mereka Terdakwa. Dan atas penyerahan minyak mentah yang dilakukan AL MAKRI Als AL Bin PARMAN kepada ARIS WADI Als ARIS (DPO) melalui DEDI Als BELES (DPO), maka AL MAKRI Als AL Bin PARMAN mendapatkan uang yang diberikan oleh ARIS WADI Als ARIS (DPO) baik secara tunai ataupun melalui transfer bank.

- Bahwa ketika Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN melakukan pengolahan minyak sehingga menjadi bahan bakar yang menyerupai minyak solar

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 00.15 Wib datang HARI PURWANTO, ZULFANDHIOS dan FENDRA YULI HARDIANTO, SH, beserta Anggota Tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau lainnya ketempat lokasi gudang pengolahan minyak mentah milik ARIS WADI Als RIS (DPO) yang diolah oleh Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN tersebut yang berada di Jl. Mataram RT.010 Desa Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Madya Dumai, yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang Tindak Pidana dibidang Minyak dan Gas Bumi di wilayah Dumai. Dan pada saat itu Anggota Tim Subdit IV menemukan 2 (dua) buah dapur pengolahan yang masing-masing hanya terletak berseberangan jalan lebih kurang 4 meter, dari masing-masing dapur tersebut juga ditemukan bahan baku pembakar berupa kayu dengan panjang kurang lebih 2 meter, serta 4 (empat) buah tungku pemasak minyak dan 8 (delapan) unit mesin blower. Selain itu ditemukan 1 (satu) unit mobil truk tangki dengan No.Pol. BA 9343 QU warna merah abu-abu 2 (dua) unit mesin hisap merk Robin beserta selang dan 1 (satu) unit mesin diesel (donfeng), serta bahan baku minyak mentah sebanyak lebih kurang 32 (tiga puluh dua) ton dan bahan bakar minyak hasil olahan sehingga menyerupai solar sebanyak lebih kurang 14 (empat belas) ton dalam 15 (lima belas) babytank ukuran 1 ton.

- Bahwa ketika Anggota Tim Subdit IV melakukan interogasi terhadap Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN dipergudangan itu, dan menayakan mengenai perizinan yang dimilikinya, baik Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, maupun Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN menyatakan tidak memiliki perizinan apapun dari pemerintah dalam melakukan kegiatan usaha minyak olahan sehingga menjadi bahan bakar yang menyerupai minyak solar tersebut. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Mereka Tersangka. Dari interogasi itu juga selanjutnya dilakukan pengembangan penyidikan dan diketahui bahwa minyak mentah yang sebelum diolah tersebut diperoleh dari AL MAKRI Als AL Bin PARMAN yang berada di daerah Minas maka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap AL MAKRI Als AL Bin PARMAN.

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli YUDHOUTOMO DHARMOJO, SH.,LLM, selaku Pertimbangan dan Bantuan Hukum terkait Kegiatan Usaha Hilir Migas di Direktorat Bahan Bakar Minyak BPH Migas pada Kementerian ESDM Republik Indonesia, yang telah membaca hasil dari Report Of Analysis No. ROA-201/E12240/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dilakukan PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai, maka Ahli ini menyampaikan pendapatnya, yakni terhadap hasil pengujian yang telah dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai, berdasarkan karakteristik, satuan, batasan, metode uji terhadap standard mutu (Spesifikasi) bahan bakar minyak solar 48 yang berasal dari minyak bumi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 28.K/10/DJM.T/2016 tanggal 24 Pebruari 2016, terhadap hasil uji diketahui tidak sesuai dengan standar dan mutu (Spesifikasi) sebagaimana yang tercantum dalam keputusan tersebut.

- Bahwa Ahli juga berpendapat ; terhadap kegiatan minyak mentah yang diperoleh dari AL MAKRI Als AL Bin PARMAN melalui DEDI Als BELES atas permintaan dari ARIS WADI Als RIS (DPO), selanjutnya minyak mentah yang sudah ditampung tersebut, oleh Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN dilakukan pembakaran melalui tungku, dari hasil pembakaran tersebut menghasilkan uap cair yang dialirkan melalui pipa sebagai jalur penyulingan dengan melalui kolam pendingin dengan hasil akhir berupa bahan bakar yang menyerupai solar adalah merupakan hasil peniruan dan tidak memenuhi standar dan mutu (Spesifikasi) yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan demikian terhadap barang bukti minyak yang menyerupai solar yang tidak memenuhi standar dan mutu tersebut tidak layak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan.

- Bahwa berdasarkan atas hasil pengukuran volume minyak yang dilakukan oleh ahli ADI PUTRA, ST selaku Penera dari Dinas Perdagangan Kota Dumai sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 510.3/UPT-ML/SKET/25, tanggal 08 Juli 2020 yang dibuat Ahli, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) unit babytank kapasitas 1000 L dengan jumlah volume 12.187 Liter (dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh liter).
2. 2 (dua) unit tangki masak dengan jumlah volume 14.122 Liter (empat belas ribu seratus dua puluh dua liter).

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum



3. 1 (satu) unit bak timbun minyak mentah dengan jumlah volume 10.104 Liter (sepuluh ribu seratus empat liter).

4. 1 (satu) unit bak besi minyak mentah dengan jumlah volume 8.334 Liter (delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat liter).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 jo pasal 28 ayat (1) UU. RI No.: 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hari Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa untuk menandatangani berita acara;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan dengan penangkapan terhadap para Terdakwa yang diduga terkait pidana dibidang Minyak dan Gas Bumi, yaitu melakukan kegiatan usaha minyak bumi atau gas bumi tanpa izin usaha pengolahan, tanpa izin usaha penyimpanan, dan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu;
- Bahwa Para Terdakwa diketahui terlibat dalam tindak pidana dibidang minyak dan gas bumi pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Mataram RT 010 Desa Bukit Kayu Kapur Kota Dumai;
- Bahwa Saksi mengetahui Tindakan Para Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat, Saksi bersama rekan Saksi lainnya berjumlah 9 (sembilan) orang menuju ke lokasi yaitu Jalan Mataram RT 010 Desa Bukit Kayu Kapur Kota Dumai, di tempat tersebut kami temukan adanya kegiatan pengolahan minyak mentah (minyak hitam) dengan cara dibakar dengan menggunakan tungku api besar dengan wadah berupa tangki minyak yang kemudian dilakukan pembakaran dari pembakaran tersebut menghasilkan uap hasil penyulingan berupa bahan bakar minyak diduga jenis solar pada saat itu itu kami amankan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa 1 Dwi Armadi BinIldris Riat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maja Als. Dwi, Terdakwa 2 Bobby Septian Prabowo Bin Dwi Armadi Als.

Bobby, dan Terdakwa 3 Junaidi Bin Paiman Als. Jun;

- Bahwa pada saat itu Saksi menemukan 2 (dua) buah dapur pengolahan yang masing-masing dapur pengolahan tersebut terletak berseberangan jalan kurang lebih 4 (empat) meter, dari masing masing dapur tersebut ditemukan tungku masak sebanyak 2 (dua) buah, di masing-masing dapur tersebut juga ditemukan bahan baku pembakar berupa kayu dengan panjang kurang lebih 2 meter, serta di masing-masing tungku terdapat mesin blower, selain itu di sekitar tempat kejadian juga ditemukan 1 (satu) unit mobil truk tangki dengan nomor polisi BA 9343 QU warna merah abu – abu dan tempat penimbunan bahan baku minyak mentah (minyak hitam), selain dari yang Saksi uraikan tersebut di masing masing dapur pengolahan tersebut juga ditemukan bahan bakar minyak hasil penyulingan yang diduga berjenis solar di dapur 1 ditemukan bahan bakar minyak diduga jenis solar dalam 7 (tujuh) buah babytank ukuran 1 Ton, sedangkan di dapur 2 ditemukan bahan bakar minyak diduga jenis solar dalam 8 (delapan) buah babytank ukuran 1 Ton;

- Bahwa Peran Terdakwa 1 Dwi Armadi Bin Idris Riatmaja Alias Dwi adalah sebagai pekerja memasak minyak mentah (minyak hitam) dan sekaligus sebagai pengelola dapur masak yang berlokasi di Jalan Mataram RT 010 Desa Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau, Terdakwa 2 Bobby Septian Prabowo Bin Dwi Armadi Alias Bobby dan Terdakwa 3 Junaidi Bin Paiman Alias Jun berperan selaku pekerja memasak di dapur pengolahan serta membantu segala kegiatan yang ada di dapur pengolahan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa 2 Bobby Septian Prabowo Bin Dwi Armadi sedang beristirahat di sebuah pondok yang terletak di sekita dapur pengolahan, Terdakwa 3 Junaidi Bin Paiman Alias Jun pada saat dilakukan penangkapan sedang duduk di dapur pengolahan, sedangkan Terdakwa 1 Dwi Armadi Bin Idris Riatmaja Alias Dwi sedang berada di sebuah warung yang terletak tidak jauh dari lokasi penangkapan;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa 1 Dwi Armadi diketahui bahwa terhadap 2 (dua) buah dapur pengolahan minyak serta barang – barang yang berada di tempat kejadian adalah milik Aris Wadi Als. Aris yang berdomisili di jalan Imam Bonjol Bagan Baru kabupaten Rohil;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 Dwi Armadi mengatakan bahwa dapur pengolahan tersebut tidak memiliki izin;

- Bahwa dapur pengolahan minyak mentah ini sudah beroperasi 6 (enam) bulan;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil pengolahan (penyulingan) minyak mentah berupa solar sudah ada yang terjual kepada konsumen;
- Bahwa barang bukti yang berada di lokasi kejadian dan dijadikan barang bukti adalah 14 (empat belas) Ton / 14.000 (empat belas ribu) liter minyak yang diduga bahan bakar minyak jenis solar dalam 15 (lima belas) babytank ukuran 1 (satu) Ton, 32 (tiga puluh dua) ton / 32.000 (tiga puluh dua ribu) liter minyak mentah / minyak hitam (12 ton dalam tungku masak, 13 Ton dalam bak timbun, dan 7 ton dalam bak besi, 2 (dua) unit mesin hisap merk robin beserta selang, 1 (satu) unit mesin diesel (dongfeng), 8 (delapan) Unit mesin blower, 4 (empat) buah tungku pemasak minyak dan 1 (satu) unit mobil tangki merk fuso Nomor Polisi BA 9343 QU warna merah abu-abu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak yang dihasilkan dari dapur pengolahan minyak mentah tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 Dwi Armadi minyak mentah (minyak hitam) di beli dari Saksi Al Makri Als. Al;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Al Makri minyak mentah (minyak hitam) yang dijual kepada Aris Wadi tersebut dijual dengan harga Rp 500,00 (lima ratus rupiah) perliter;
- Bahwa Saksi Al Makr ditangkap karena menjual minyak menta (minyak hitam) tanpa dokumen;
- Bahwa Saksi Almakri memperoleh minyak hitam tersebut dari sumur pengeboran minyak di perawang;
- Bahwa Saksi Almakri bekerja di PT Arthindo Utama, PT Arthindo Utama mengejakan servis sumur minyak milik PT Chevron pacific Indonesia;
- Bahwa minyak mentah (minyak hitam) tersebut adalah milik PT Chevron;
- Bahwa minyak solar hasil dari dapur pengolahan tersebut dijual kepada konsumen seharga Rp 3000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari penjualan minyak solar tersebut diserahkan kepada Terdakwa 1 Dwi Armadi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan oleh Saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Zulfandhios dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik;
- Bahwa keterangan tersebut dibuat dalam bentuk Berita Acara;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa untuk menandatangani berita acara;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yang diduga terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dibidang Minyak dan Gas Bumi, yaitu melakukan kegiatan usaha minyak bumi atau gas bumi tanpa izin usaha pengolahan, tanpa izin usaha penyimpanan, dan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu;

- Bahwa Para Terdakwa diketahui terlibat dalam tindak pidana dibidang minyak dan gas bumi pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Mataram RT 010 Desa Bukit Kayu Kapur Kota Dumai;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat Saksi bersama rekan Saksi lainnya berjumlah 9 (sembilan) orang menuju ke lokasi yaitu Jalan Mataram RT 010 Desa Bukit Kayu Kapur Kota Dumai, di tempat tersebut kami temukan adanya kegiatan pengolahan minyak mentah (minyak Hitam) dengan cara dibakar dengan menggunakan tungku api besar dengan wadah berupa tengki minyak yang kemudian dilakukan pembakaran dari pembakaran tersebut menghasilkan uap hasil penyulingan berupa bahan bakar minyak diduga jenis solar pada saat itu diamankan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa 1 Dwi Armadi Bin Idris Riat Maja Als. Dwi, Terdakwa 2 Bobby Septian Prabowo Bin Dwi Armadi Als. Bobby, dan Terdakwa 3 Junaidi Bin Paiman Als. Jun;

- Bahwa pada saat itu Saksi menemukan 2 (dua) buah dapur pengolahan yang masing-masing dapur pengolahan tersebut terletak berseberangan jalan kurang lebih 4 (empat) meter, dari masing masing dapur tersebut ditemukan tungku masak sebanyak 2 (dua) buah, di masing-masing dapur tersebut juga ditemukan bahan baku pembakar berupa kayu dengan panjang kurang lebih 2 meter, serta di masing-masing tungku terdapat mesin blower, selain itu di sekitar tempat kejadian juga ditemukan 1 (satu) unit mobil truk tangki dengan nomor polisi BA 9343 QU warna merah abu – abu dan tempat penimbunan bahan baku minyak mentah (minyak hitam), selain dari yang Saksi uraikan tersebut di masing masing dapur pengolahan tersebut juga ditemukan bahan bakar minyak hasil penyulingan yang diduga berjenis solar di dapur 1 ditemukan bahan bakar minyak diduga jenis solar dalam 7 (tujuh) buah babytank ukuran 1 Ton, sedangkan di dapur 2 ditemukan bahan bakar minyak diduga jenis solar dalam 8 (delapan) buah babytank ukuran 1 Ton;

- Bahwa Peran Terdakwa 1 Dwi Armadi Bin Idris Riatmaja Alias Dwi adalah sebagai pekerja memasak minyak mentah (minyak hitam) dan sekaligus sebagai pengelola dapur masak yang berlokasi di Jalan Mataram

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 010 Desa Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau, Terdakwa 2 Bobby Septian Prabowo Bin Dwi Armadi Alias Bobby dan Terdakwa 3 Junaidi Bin Paiman Alias Jun berperan selaku pekerja memasak di dapur pengolahan serta membantu segala kegiatan yang ada di dapur pengolahan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa 2 Bobby Septian Prabowo Bin Dwi Armadi sedang beristirahat di sebuah pondok yang terletak di sekita dapur pengolahan, Terdakwa 3 Junaidi Bin Paiman Alias Jun pada saat dilakukan penangkapan sedang duduk di dapur pengolahan, sedangkan Terdakwa 1 Dwi Armadi Bin Idris Riatmaja Alias Dwi sedang berada di sebuah warung yang terletak tidak jauh dari lokasi penangkapan;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa 1 Dwi Armadi diketahui bahwa terhadap 2 (dua) buah dapur pengolahan minyak serta barang – barang yang berada di tempat kejadian adalah milik Aris Wadi Als. Aris yang berdomisili di jalan Imam Bonjol Bagan Baru kabupaten Rohil;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 Dwi Armadi mengatakan bahwa dapur pengolahan tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa dapur pengolahan minyak mentah ini sudah beroperasi 6 (enam) bulan;
- Bahwa hasil pengolahan (penyulingan) minyak mentah berupa solar sudah ada yang terjual kepada konsumen;
- Bahwa barang bukti yang berada di lokasi kejadian dan dijadikan barang bukti adalah 14 (empat belas) Ton / 14.000 (empat belas ribu) liter minyak yang diduga bahan bakar minyak jenis solar dalam 15 (lima belas) babytank ukuran 1 (satu) Ton, 32 (tiga puluh dua) ton / 32.000 (tiga puluh dua ribu) liter minyak mentah / minyak hitam (12 ton dalam tungku masak, 13 Ton dalam bak timbun, dan 7 ton dalam bak besi, 2 (dua) unit mesin hisap merk robin beserta selang, 1 (satu) unit mesin diesel (dongfeng), 8 (delapan) Unit mesin blower, 4 (empat) buah tungku pemasak minyak dan 1 (satu) unit mobil tangki merk fuso Nomor Polisi BA 9343 QU warna merah abu-abu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak yang dihasilkan dari dapur pengolahan minyak mentah tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 Dwi Armadi minyak mentah (minyak hitam) di beli dari Saksi Al Makri Als. Al;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Al Makri minyak mentah (minyak hitam) yang dijual kepada Aris Wadi tersebut dijual dengan harga Rp 500,00 (lima ratus rupiah) perliter;
- Bahwa Saksi Al Makr ditangkap karena menjual minyak menta (minyak hitam) tanpa dokumen;

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Almakri memperoleh minyak hitam tersebut dari sumur pengeboran minyak di perawang;
- Bahwa Saksi Almakri bekerja di PT Arthindo Utama, PT Arthindo Utama mengejakan servis sumur minyak milik PT Chevron pacific Indonesia;
- Bahwa minyak mentah (minyak hitam) tersebut adalah milik PT Chevron;
- Bahwa minyak solar hasil dari dapur pengolahan tersebut dijual kepada konsumen seharga Rp 3000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari penjualan minyak solar tersebut diserahkan kepada Terdakwa 1 Dwi Armadi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan oleh Saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Fendra Yuli Hardianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangan tersebut dibuat dalam bentuk Berita Acara;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa untuk menandatangani Berita Acara;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yang diduga terkait pidana dibidang Minyak dan Gas Bumi, yaitu melakukan kegiatan usaha minyak bumi atau gas bumi tanpa izin usaha pengolahan, tanpa izin usaha penyimpanan, dan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu;
- Bahwa Para Terdakwa diketahui terlibat dalam tindak pidana dibidang minyak dan gas bumi pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Mataram RT 010 Desa Bukit Kayu Kapur Kota Dumai;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa jatas laporan dari masyarakat;
- Bahwa Setelah mendapat informasi Saksi bersama rekan Saksi lainnya berjumlah 9 (sembilan) orang menuju ke lokasi yaitu Jalan Mataram RT 010 Desa Bukit Kayu Kapur Kota Dumai, di tempat tersebut ditemukan adanya kegiatan pengolahan minyak mentah (minyak Hitam) dengan cara dibakar dengan menggunakan tungku api besar dengan wadah berupa tangki minyak yang kemudian dilakukan pembakaran dari pembakaran tersebut menghasilkan uap hasil penyulingan berupa bahan bakar minyak diduga jenis solar pada saat itu kami amankan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa 1 Dwi Armadi Bin Idris Riat Maja Als. Dwi, Terdakwa 2 Bobby

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septian Prabowo Bin Dwi Armadi Als. Bobby, dan Terdakwa 3 Junaidi Bin Paiman Als. Jun;

- Bahwa pada saat itu Saksi menemukan 2 (dua) buah dapur pengolahan yang masing-masing dapur pengolahan tersebut terletak berseberangan jalan kurang lebih 4 (empat) meter, dari masing-masing dapur tersebut ditemukan tungku masak sebanyak 2 (dua) buah, di masing-masing dapur tersebut juga ditemukan bahan baku pembakar berupa kayu dengan panjang kurang lebih 2 meter, serta di masing-masing tungku terdapat mesin blower, selain itu di sekitar tempat kejadian juga ditemukan 1 (satu) unit mobil truk tangki dengan nomor polisi BA 9343 QU warna merah abu – abu dan tempat penimbunan bahan baku minyak mentah (minyak hitam), selain dari yang Saksi uraikan tersebut di masing masing dapur pengolahan tersebut juga ditemukan bahan bakar minyak hasil penyulingan yang diduga berjenis solar di dapur 1 ditemukan bahan bakar minyak diduga jenis solar dalam 7 (tujuh) buah babytank ukuran 1 Ton, sedangkan di dapur 2 ditemukan bahan bakar minyak diduga jenis solar dalam 8 (delapan) buah babytank ukuran 1 Ton;
- Bahwa peran Terdakwa 1 Dwi Armadi Bin Idris Riatmaja Alias Dwi adalah sebagai pekerja memasak minyak mentah (minyak hitam) dan sekaligus sebagai pengelola dapur masak yang berlokasi di Jalan Mataram RT 010 Desa Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau, Terdakwa 2 Bobby Septian Prabowo Bin Dwi Armadi Alias Bobby dan Terdakwa 3 Junaidi Bin Paiman Alias Jun berperan selaku pekerja memasak di dapur pengolahan serta membantu segala kegiatan yang ada di dapur pengolahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa 2 Bobby Septian Prabowo Bin Dwi Armadi sedang beristirahat di sebuah pondok yang terletak di sekita dapur pengolahan, Terdakwa 3 Junaidi Bin Paiman Alias Jun pada saat dilakukan penangkapan sedang duduk di dapur pengolahan, sedangkan Terdakwa 1 Dwi Armadi Bin Idris Riatmaja Alias Dwi sedang berada di sebuah warung yang terletak tidak jauh dari lokasi penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 Dwi Armadi diketahui 2 (dua) buah dapur pengolahan minyak serta barang – barang yang ada ditempat kejadian adalah milik Aris Wadi Als. Aris yang berdomisili di jalan Imam Bonjol Bagan Baru Kabupaten Rohil;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 Dwi Armadi dapur pengolahan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dapur pengolahan tersebut telah beroperasi selama 6 (enam) bulan;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pengolahan (penyulingan) minyak mentah berupa solar sudah ada yang terjual kepada konsumen;
- Bahwa barang bukti yang berada di lokasi kejadian dan dijadikan barang bukti adalah 14 (empat belas) Ton / 14.000 (empat belas ribu) liter minyak yang diduga bahan bakar minyak jenis solar dalam 15 (lima belas) babytank ukuran 1 (satu) Ton, 32 (tiga puluh dua) ton / 32.000 (tiga puluh dua ribu) liter minyak mentah / minyak hitam (12 ton dalam tungku masak, 13 Ton dalam bak timbun, dan 7 ton dalam bak besi, 2 (dua) unit mesin hisap merk robin beserta selang, 1 (satu) unit mesin diesel (dongfeng), 8 (delapan) Unit mesin blower, 4 (empat) buah tungku pemasak minyak dan 1 (satu) unit mobil tangki merk fuso Nomor Polisi BA 9343 QU warna merah abu-abu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 Dwi Armadi minyak mentah (minyak hitam) dibeli dari saksi Al Makri Als. Al;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Al Makri Als. Al minyak mentah (minyak hitam) yang dijual kepada Aris Wadi tersebut dijual dengan harga Rp 500,00 (lima ratus rupiah) perliter;
- Bahwa Saksi Almakri ditangkap karena menjual minyak mentah (minyak hitam) tanpa dokumen;
- Bahwa Saksi Almakri memperoleh minyak hitam tersebut dari sumur pengeboran minyak di perawang;
- Bahwa Saksi Almakri bekerja di PT Arthindo Utama yang bertugas mengejakan servis sumur minyak milik PT Chevron pacific Indonesia;
- Bahwa minyak mentah (minyak hitam) tersebut adalah milik PT Chevron;
- Bahwa minyak solar hasil dari dapur pengolahan tersebut dijual kepada konsumen dengan harga Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari penjualan minyak solar tersebut diserahkan kepada Terdakwa 1 Dwi Armadi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan oleh Saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Al Makri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangan tersebut dibuat dalam bentuk Berita Acara;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa untuk menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa yang diduga melakukan kegiatan

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang Minyak dan Gas Bumi berupa melakukan kegiatan usaha minyak bumi atau gas bumi tanpa izin usaha pengolahan, tanpa izin usaha penyimpanan, dan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan usaha minyak bumi atau gas bumi tanpa izin usaha pengolahan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Mataram RT 010 Desa Bukit Kayu Kapur Kota Dumai;

- Bahwa Saksi bekerja selaku operator vacuum PT Arthindo Utama yang merupakan Perusahaan kontraktor pada PT Chevron Pasific Indonesia yang mana PT Arthindo Utama merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa service sumur minyak, Saksi selaku operator vacuum PT Arthindo Utama yang bekerja di areal kerja minas, adapun tugas dan tanggungjawab Saksi selaku operator vacuum pada PT Arthindo Utama yaitu menyedot dan membuang limbah minyak hasil service sumur minyak milik PT Chevron Pasific Indonesia, mengambil air panas untuk keperluan RIG (Pengeboran) serta melaksanakan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan sumur minyak milik PT Chevron Pasific Indonesia;

- Bahwa tugas Saksi selaku operator vacuum di PT Arthindo Utama bertanggungjawab kepada Mandor Lapangan PT Arthindo Utama yaitu Saksi Abu Bakar;

- Bahwa Saksi bekerja selaku operator vacuum di PT Arthindo Utama selama 6 (enam) tahun;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa 1 Dwi Armadi, namun Saksi kenal dengan Saudara Aris Wadi Alias Aris (DPO) dan Saksi pernah bertemu, hubungan Saksi dengan saudara Aris Wadi Alias Aris (DPO) adalah merupakan rekan bisnis dalam hal jual beli minyak mentah (minyak hitam);

- Bahwa Saksi pernah menjual minyak mentah (minyak hitam) kepada Aris Wadi, yang Saksi peroleh dari hasil pekerjaan Saksi selaku operator vacuum, minyak mentah (minyak hitam) tersebut merupakan limbah sumur minyak milik PT Chevron Pasific Indonesia yang berlokasi di areal kerja minas;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara ARIS WADI Alias ARIS (DPO) dari Saudara Dedi (DPO) yang setahu Saksi berprofesi sebagai supir tangki minyak, bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Saudara Dedi (DPO) di sebuah rumah makan daerah KM 38 Minas, saat itu Saksi kebetulan berkenalan dan bercerita panjang lebar hingga masuk ke topik pembicaraan perihal minyak hitam, saat itu Saksi menjelaskan bahwa

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak minyak hitam yang dibuang, maka atas saran Saudara Dedi (DPO) minyak tersebut bisa dijual dan ada pembeli yang akan membelinya dan dari itulah Saksi bisa berkomunikasi dengan Saudara Aris Wadi (DPO) melalui perantara Saudara Dedi (DPO);

- Bahwa Saksi memperoleh minyak mentah (minyak hitam) tersebut dari hasil penutupan sumur minyak milik PT Chevron Pasific Indonesia areal kerja minas, bahwa service terhadap sumur – sumur minyak tersebut dilakukan oleh Perusahaan Kontraktor atas nama PT Arthindo Utama, dalam hal ini Saksi selaku Operator Vacuum untuk penyedotan beberapa barang yang dihasilkan berupa air, semen, dan minyak hitam yang telah bercampur menjadi satu yang bertujuan mematikan sumur sumur milik PT Chevron Pasific Indonesia yang sudah tidak produktif lagi, untuk sumur sumur yang sudah tidak produktif tersebut memang merupakan tugas PT Arthindo Utama untuk melakukan penutupan sesuai dengan program kerja saat ini. Untuk mematikan sumur tersebut caranya Saksi selaku operator vacuum memasukkan air panas terlebih dahulu ke dalam sumur dengan tujuan agar minyak naik keatas, selanjutnya setelah minyak mentah (minyak hitam) sudah berada di atas otomatis akan beralih ke tangki swab yang telah dihubungkan terlebih dahulu ke sumur, setelah minyak mentah habis maka untuk penutupan dimasukkan semen ke dalam sumur secara otomatis air panas yang berada di sumur naik ke tangki swab bercampur dengan minyak mentah yang telah ada di tangki swab sebelumnya. sesuai dengan prosedur pekerjaan PT Arthindo Utama terhadap limbah hasil penutupan sumur milik PT Chevron Pasific Indonesia tersebut seharusnya ditujukan ke penampungan milik PT Chevron Pasific Indonesia yang dikenal dengan sebutan GS, untuk areal kerja minas tersebut terdapat 2 (dua) buah GS yaitu GS 1 dan GS 5, namun untuk hasil minyak mentah serta campuran air dan semen yang telah tertampung di tangki swab tersebut tidak Saksi serahkan ke GS sesuai dengan semestinya, alasanya bahwa PH minyak tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Chevron sehingga PT Chevron Pasific Indonesia tidak mau menerima, maka untuk mengakali pembuangan minyak hasil penutupan sumur tersebut, minyak yang telah bercampur tersebut saya jual kepada Saudara Aris Wadi (DPO). Sebelum Saksi kenal dengan Saudara Aris Wadi (DPO) minyak hasil penutupan sumur tersebut jika tidak diterima oleh GS milik PT Chevron Pasific Indonesia maka minyak tersebut Saksi buang saja ke semak semak di areal PT Chevron Pasific Indonesia;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali penutupan sumur tersebut Saksi bisa mendapatkan sekira 4 (empat) ton minyak mentah (minyak hitam) dan proses pengerjaan bisa dilakukan selama 2 (dua) hari, dan biasanya untuk dijual kepada Saudara Aris Wadi alias Aris (DPO) tersebut Saksi harus mengumpulkan minyak hasil penutupan sumur tersebut hingga 3 sampai dengan 4 hari, tergantung berapa perolehan minyak yang didapat, jika dirasa minyak yang diperoleh banyak maka dalam 1 minggu tersebut Saksi bisa menjual sebanyak 2 kali;
- Bahwa untuk minyak mentah (minyak hitam) tersebut Saksi jual kepada Saudara Aris Wadi (DPO) dengan harga Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per liter, untuk sekali pengambilan Saudara Aris Wadi (DPO) melakukan pembelian sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 14 (empat belas) Ton, rata-rata per tripnya dihargai sekira Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan dalam 1 bulan rata-rata Terdakwa bisa menjual minyak mentah (minyak hitam) tersebut kepada Saudara Aris Wadi (DPO) sebanyak 4 (empat) kali, terkait dengan pembayaran, uang pembelian minyak tersebut Saksi terima dengan tunai dan terkadang dibayar dengan cara transfer langsung dari Saudara Aris Wadi (DPO) ke rekening Saksi, Selain dari Saudara Aris Wadi (DPO) tidak ada orang lainnya yang melakukan pembelian minyak mentah (minyak hitam) kepada Saksi;
- Bahwa untuk sistem kerjanya, dalam setiap kali kerja Saksi dibentuk dalam crew yang terdiri dari 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 1 Mandor dan 13 orang anggota kerja, adapun sistem masuk kerja yaitu 14 (empat belas) hari kerja, 7 (tujuh) hari libur, jika berketepatan saat Saksi libur maka tidak ada penjualan minyak mentah, selain Saksi terdapat 8 (delapan) orang lainnya yang juga berprofesi sebagai operator vacuum di PT Arthindo Utama, dan dari 8 (delapan) orang tersebut setahu Saksi untuk minyak mentah (minyak hitam) tersebut ada juga yang dimasukkan ke GS milik PT Chevron Pasific Indonesia, terkadang ada pula yang sengaja membuangnya ke semak-semak disekitar areal lokasi, setahu Saksi hanya Saksi sendiri yang melakukan penjualan minyak mentah (minyak hitam) tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi melakukan penjualan minyak mentah (minyak hitam) kepada Saudara Aris Wadi (DPO) yaitu pada tanggal 28 Juni 2020 sebanyak kurang lebih 11 (sebelas) Ton, pemindahan minyak dilakukan dengan menggunakan selang dan mesin vacuum yang sudah ada pada mobil yang Saksi kendari yang merupakan kendaraan operasional

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan, adapun mobil yang digunakan yaitu Vacuum Truck Warna Orange Merek FUSO Mitsubishi berkapasitas 60 (enam puluh) barel dengan nomor polisinya Terdakwa lupa, untuk ciri khusus dari mobil tersebut adalah warna oranye dengan kode mobil 05;

- Bahwa Saksi melakukan penjualan minyak mentah (Minyak hitam) kepada Saudara Aris Wadi (DPO) tersebut semenjak bulan Februari 2020 hingga Minggu tanggal 28 Juni 2020, dalam seminggu Saksi biasanya menjual minyak mentah (minyak hitam) kepada saudara Aris Wadi (DPO) sebanyak 2 (dua kali);

- Bahwa penjualan minyak mentah kepada Saudara Aris Wadi (DPO) Saksi tidak mengantar langsung ketempat pengolahan tersebut melainkan minyak mentah dijemput oleh Saudara Dedi alias Beles (DPO) dengan menggunakan mobil tangki fuso BA 9343 QU warna merah abu – abu;

- Bahwa uang hasil penjualan minyak mentah sudah habis Saksi gunakan untuk berpoya – poya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan oleh Saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Adi Putra, S.T. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dimintai keterangan oleh Penyidik mengenai penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap perkara dugaan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi berupa melakukan kegiatan usaha minyak bumi dan/atau gas bumi tanpa izin usaha pengolahan, tanpa izin usaha penyimpanan, dan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan tertentu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di jalan Mataram RT 010 Desa Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau;

- Bahwa dasar hukum Ahli melakukan pengukuran volume minyak adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Perdagangan Kota Dumai Nomor: 31/SPT/2020 tanggal 6 Juni 2020;

- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:

- SDN 02 Pangkalan Sesai tamat tahun 1997;
- SLTPN 4 Dumai tamat tahun 2000;
- SMKN 2 Dumai tamat tahun 2003;
- S1 Teknik Industri UIN SUSKA tamat tahun 2009;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:

- a. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Kota Dumai;
 - b. Dari tahun 2014 sampai dengan 2017 Pegawai Negeri Sipil pada Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai;
 - c. Dari tahun 2017 sampai dengan selkarang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perdagangan Kota Dumai;
- Bahwa Ahli baru pertama kali diminta oleh pihak kepolisian untuk melakukan pengukuran Baby Tank atau media lainnya yang berkaitan dengan bahan bakar minyak dan Ahli memiliki sertifikadi kompetensi dari Kementrian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 550/SJ-DAG.10.2/SERT-UK/8/2017 tanggal 11 Agustus 2017;
 - Bahwa pekerjaan Ahli saat ini adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perdagangan UPT Metrologi Kota Dumai dengan jabatan Penera dan Kepala UPT pada UPT Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Dumai, dalam pelaksanaan tugas Ahli bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Dumai;
 - Bahwa Ahli melakukan pengukuran volume barang bukti minyak olahan tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2020 sekira jam 10.30 WIB di Jalan Sokarno Hatta Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Provinsi Riau yang merupakan tempat penitipan barang bukti Ditreskrimsus Polda Riau dan sekira jam 11.30 WIB di Jalan Mataram RT 010 Desa Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau;
 - Bahwa dalam pengukuran volume minyak Ahli dibantu oleh 2 (dua) orang staff Ahli dan didampingi oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau;
 - Bahwa alat yang digunakan dalam metode Geometri tersebut adalah Ban Ukur, Dape Tape, Meter Saku, Pasta Minyak dan Jangka Sorong;
 - Bahwa pengukuran dilakukan dengan metode geometri dengan cara mengambil data ukuran dimensi media penyimpanan yaitu melakukan pengukuran Panjang, lebar dan tinggi media penyimpanan dengan menggunakan Ban Ukur Dape Tape, Meter Saku, Pasta Minyak dan Jangka Sorong dalam hal ini berupa baby tank, tangka masak bak timbun dan bak besi tersebut, dan hasil pengukuran sisi media tersebut maka akan ditemukan isi atau volumenya;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum



- Bahwa pengukuran terhadap minyak telah diperoleh hasil untuk lokasi pengukuran di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai berupa 15 unit Baby Tank Kapasitas 100 liter jumlah dengan volume 12.187 liter yang berisikan minyak olahan dan di tempat pengukuran di Jalan Mataram RT 010 Desa Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai diperoleh hasil berupa 2 unit tangga masak dengan jumlah volume 14.122 liter, 1 unit bak timbun minyak mentah dengan jumlah volume 10.104 liter dan 1 unit bak besi minyak mentah dengan jumlah volume 8.334 liter yang berisikan minyak mentah sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 510.3/UPT-ML/SKET/25 tanggal 8 Juli 2020 yang telah Ahli buat;

- Bahwa hasil pengukuran yang telah Ahli lakukan di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai adalah 12.187 liter dan di Jalan Mataram RT 010 Desa Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dengan hasil 32.560 liter minyak mentah;

2. Ahli Yudhoutomo Dharmojo, S.H., LLM. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Surat Kapolda Riau Nomor B/1218/VII/2020 Ditreskrimsus tanggal 7 Juli 2020 perihal permohonan bantuan keterangan Ahli yang ditujukan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi melakukan kegiatan usaha minyak bumi dan/atau gas bumi tanpa izin usaha pengolahan, tanpa izin usaha penyimpanan, dan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan tertentu yang terjadi pada hari Jumat 3 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Mataram RT 010 Desa Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau;

- Bahwa Ahli selaku Ahli yang ditunjuk oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berdasarkan Surat Tugas Nomor ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2020 untuk memberikan keterangan selaku Ahli sebagaimana maksud dari surat permohonan tersebut;

- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:

- a. SDN Mekarjaya III Depok, lulus tahun 1993;
- b. SMPN III Depok, lulus tahun 1996;
- c. SMAN I Depok, lulus tahun 1999;
- d. S1 Universitas Indonesia, lulus tahun 2004;



- e. S2 University of Queensland, Australia lulus tahun 2016;

Riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:

- a. Sejak tahun 2005 sampai dengan 2006 bekerja di Swasta, Jakarta;
 - b. Sejak tahun 2006 sampai dengan 2012 bekerja sebagai Penyusun Peraturan Perundang-Undangan Minyak dan Gas Bumi Biro Hukum Kementrian energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta;
 - c. Tahun 2012 menjabat sebagai Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum, Biro Hukum Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta;
 - d. Sejak Tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 Menjabat sebagai Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Minyak dan Gas Bumi Biro Hukum Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta;
 - e. Sejak Tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 Tugas belajar Pasca Sarjana Strata 2;
 - f. Sejak Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sebagai Penyusun Peraturan Perundang-Undangan Minyak dan Gas Bumi Biro Hukum Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta;
 - g. Sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kepala Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum BPH Migas, Jakarta;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Ahli adalah memberikan pertimbangan dan bantuan hukum terkait dengan kegiatan hilir minyak dan gas bumi;
 - Bahwa Ahli sudah seringkali memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana gas dan minyak bumi di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa ruang lingkup dari bidang tugas yang Ahli emban saat ini adalah berkaitan dengan segala ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta aturan-aturan yang berkenaan dengan Undang-Undang tersebut;
 - Bahwa landasan filosofi lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi dan air dan kekayaan



alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mengingat minyak gas dan bumi merupakan sumber daya alam strategis tak terbarukan yang dikuasai negara dan merupakan komoditas vital dan memegang peran penting dalam penyediaan bahan baku industry, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

- Bahwa berdasarkan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:

- a. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dan proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
 - b. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;
 - c. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi;
 - d. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga;
 - e. Izin Usaha adalah yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 Pasal 2 yang berbunyi jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, dan jenis Bahan Bakar



Minyak Umum. Kategori dari komoditas Bahan Bakar Minyak antara lain adalah Avgas (Aviation Gasoline) Bahan Bakar Minyak ini merupakan jenis khusus yang dihasilkan dari fraksi minyak bumi. Avgas didesain untuk bahan bakar pesawat udara dengan tipe mesin system pembakaran dalam (internal combustion), mesin piston dengan system pengapian. Performa BBM ini ditentukan dengan nilai octane number antara nilai di bawah 100 dan juga di atas nilai 100. Nilai octane jenis Avgas yang beredar di Indonesia memiliki 100/30:

- a. Avtur (Aviation Turbine) BBM jenis khusus yang dihasilkan dari fraksi minyak bumi. Avtur didesain untuk bahan bakar pesawat udara dengan tipe mesin turbin (External combustion) performa atau jenis mutu bahan bakar avtur ditentukan oleh karakteristik kemurnian bahan bakar, model pembakaran turbin dan daya tahan struktur pada suhu yang rendah;
- b. Bensin, merupakan nama umum untuk beberapa jenis BBM yang diperuntukan untuk mesin dengan pembakaran dengan pengapian. Di Indonesia terdapat beberapa jenis bensin yang memiliki nilai mutu pembakaran berbeda. Nilai mutu bensin dihitung berdasarkan nilai RON (Randon Octane Number);
- c. Minyak Tanah atau Kerosene merupakan bagian dari minyak mentah yang memiliki titik didih antara 150°C dan 300°C dan tidak berwarna. Digunakan selama bertahun-tahun sebagai alat bantu penerangan, memasak water heating, dll. Umumnya merupakan pemakaian domestic (rumahan) dan usaha kecil;
- d. Minyak Solar atau High Speed Diesel (HSD) merupakan BBM jenis solar yang memiliki angka performa cetane number 45, jenis BBM ini umumnya digunakan untuk mesin transportasi mesin diesel yang umum dipakai dengan system injeksi pompa mekanik (injection pump) dan electronic injection, jenis BBM ini diperuntukan untuk jenis kendaraan bermotor transportasi dan mesin industry;
- e. Minyak Diesel (MDF) hasil penyulingan minyak yang berwarna hitam yang berbentuk cair pada temperature rendah. Biasanya mengandung sulfur yang rendah dan dapat diterima oleh Median Speed Diesel Engine di sector industry. Oleh karena itulah diesel oil disebut juga Industrial Diesel Oil (IDO) atau Marine Diesel Fuel (MDF);
- f. Minyak Bakar atau Marine Fuel Oil (MFO) bukan merupakan hasil destilasi tetapi hasil dari jenis residu yang berwarna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak ini memiliki jenis tingkat kekentalan yang tinggi dibandingkan minyak diesel. Pemakaian BBM jenis ini umumnya untuk pembakaran langsung pada industri besar dan digunakan sebagai bahan bakar untuk steam power station dan beberapa penggunaan yang dari segi ekonomi lebih murah dengan penggunaan minyak bakar. Minyak bakar tidak jauh berbeda dengan Marine Fuel Oil (MFO);

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah, izin usaha yang diperlukan dalam kegiatan usaha hilir dibedakan menjadi:

- a. Izin usaha pengolahan;
- b. Izin usaha pengangkutan;
- c. Izin usaha penyimpanan;
- d. Izin usaha niaga;

- Bahwa berdasarkan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga adalah sebagai berikut:

- a. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperolah bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
- b. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- c. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi;
- d. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualanm ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Naiga gas bumi melalui pipa;

- Bahwa meniru atau memalsukan BBM adalah perbuatan menyamainyamai atau Tindakan memalsukan atau mengoplos bahan bakar minyak yang dilakukan dengan cara mencampur bahan-bahan tertentu dengan tujuan memalsukan BBM untuk dijual ke masyarakat agar mendapat untung tidak sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh pemerintah seperti pada contoh kasus pemalsuan BBM

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 587/Pid/B/2011/PN.Dpk. Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana memalsukan BBM yang tidak memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Terdakwa melakukan usaha pemalsuan/peniruan BBM yang menyerupai minyak tanah dengan cara mencampurkan minyak solar dengan bubuk bleaching dan cairan eksit. Berdasarkan hasil tes laboratorium PT Pertamina (Persero) sampel BBM tersebut tidak sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh Dirjen Migas. Akibat perbuatannya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

- Bahwa dari hasil pengujian laboratorium sebagaimana Report Nomor ROA-210/E12240/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) RU II Dumai, adalah untuk mengetahui suatu benda atau barang apakah merupakan suatu jenis kandungan minyak bumi dan/atau jenis bahan bakar minyak solar 48 yang sesuai standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 28.K/10/DJM.T/2016 tanggal 24 Februari 2016. Terhadap hasil pengujian tersebut di atas berdasarkan karakteristik, satuan, Batasan, metode uji serta nilai hasil yang diperoleh dari hasil sebagaimana hasil report tersebut di atas merupakan karakteristik, satuan, Batasan, metode uji terhadap standar mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak solar 48 yang berasal dari minyak bumi dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 28.K/10/DJM.T/2016 tanggal 24 Februari 2016 dari hasil uji diketahui tidak sesuai dengan standar mutu (spesifikasi) sebagaimana yang tercantum dalam keputusan tersebut;

- Bahwa terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa termasuk ke dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi yaitu kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi berupa kegiatan usaha pengolahan minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pengolahan minyak dan gas bumi wajib memiliki izin usaha. Hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa "kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dilaksanakan dengan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20".

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum



Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa “izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba”.

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa “Bdan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Di dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga adalah Bdan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 30 Tahun 2009 untuk mendapatkan izin usaha, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat:

- a. Nama Penyelenggara;
- b. Jenis usaha yang diajukan;
- c. Kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan;
- d. Informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha;

Berdasarkan penjelasan 15 PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 30 Tahun 2009 syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

- a. Akte pendirian perusahaan/perubahannya yang ada mendapat pengesahan dari instansi berwenang;
- b. Profil perusahaan;
- c. NPWP;
- d. TDP;
- e. Surat keterangan domisili perusahaan;
- f. Surat informasi sumber pendanaan;



- g. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan;
- h. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana;

Ketentuan lebih rinci terkait perizinan di bidang minyak dan gas bumi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2018 yaitu dengan mengajukan permohonan izin usaha kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan dilengkapi persyaratan administrative dan teknis;

Yang berhak menerbitkan perizinan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah pemerintah, sedangkan sesuai dengan Pasal 1 angka 21 adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Para Menteri;

Pada Pasal 2 PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas disebutkan izin usaha diterbitkan oleh Menteri, sedangkan yang dimaksud dengan Menteri berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggungjawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, jadi yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin usaha pada kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi berupa izin Pengangkutan adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian izin usaha di bidang minyak dan gas bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2015 tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang melakukan kegiatan usaha pengolahan wajib memiliki izin usaha pengolahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a yang menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah” selanjutnya Oasak 23 Ayat (2) menyatakan bahwa “izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud Ayat (1) dibedakan atas: huruf a izin usaha pengolahan maka kegiatan Para Terdakwa yang tidak memiliki izin usaha tersebut tidak dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 53 huruf a menyebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Maka kegiatan Para Terdakwa patut diduga telah melanggar ketentuan Pasal 23 dan dapat dikenakan Pasal 53 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 tersebut adalah kejahatan, selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa selain ketentuan pidana tersebut, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak tau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

- Bahwa barang bukti berupa minyak bumi dan/atau bahan bakar minyak serta hasil olahannya yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dalam perkara tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yang tidak sesuai dengan standar dan mutu bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan termasuk bahan berbahaya beracun (B3). Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur prinsip pengelolaan benda sitaan barang berbahaya yakni Pasal 45 yang menyatakan:

Ayat (1) “dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil Tindakan sebagai berikut:

- a. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh Tersangka atau kuasanya;
- b. Apabila perkara sudah di tangan pengadilan maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh Terdakwa atau kuasanya;

Ayat (2) "bahwa hasil pelelangan benda yang bersangkutan berupa uang dipakai sebagai barang bukti";

Ayat (3) "Guna kepentingan oembuktian sedapat mungkin disisihkan Sebagian kecil dari benda sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1);

Ayat (4) "benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan;

Penjelasan Pasal 45 menyatakan yang dimaksud dengan benda yang dapat diamankan antara lain ialah benda yang mudah terbakar, mudah meledak, yang untuk itu harus dijaga serta diberi tanda khusus atau benda yang dapat membahayakan kesehatan orang dan lingkungan. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor lelang negara setelah diadakan konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umum setempat atau hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan Lembaga yang ahli dalam menentukan sifat benda yang mudah rusak;

Benda untuk pembuktian yang menurut sifatnya lekas rusak dapat dijual lelang dan uang hasil pelelangan dipakai sebagai ganti untuk diajukan di siding pengadilan sedangkan Sebagian kecil dari bend aitu disisihkan untuk dijadikan barang bukti;

Yang dimaksud dengan benda yang dirampas untuk negara ialah benda yang harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dengan demikian bahan bakar minyak serta hasil olahannya yang telah dilakukan penyitaan yang tidak sesuai dengan standar dan mutu bahan



bakar minyak yang ditetapkan oleh pemerintah tidak dapat dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena sesuai dengan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa bahan bakar minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) yang ditentukan oleh pemerintah. Minyak bumi dan/atau bahan bakar minyak serta hasil olahannya yang telah dilakukan penyitaan dapat dikembalikan kepada pengelola sumber minyak bumi dimaksud yakni yang diduga berasal dari wilayah kerja PT Chevron Pacific atau dapat juga dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Dwi Armadi Bin Idris Riatmaja als Dwi

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan tersebut dibuat dalam bentuk Berita Acara;
- Bahwa keterangan tersebut Terdakwa baca terlebih dahulu sebelum Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa untuk menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di depan Penyidik dan sekarang dihadapkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan kegiatan usaha Minyak Bumi dan atau Gas Bumi tanpa Izin usaha Pengolahan, tanpa izin usaha penyimpanan, dan meniru atau memalsukan bahan bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha Minyak Bumi dan atau Gas Bumi tanpa Izin usaha Pengolahan, tanpa izin usaha penyimpanan, dan meniru atau memalsukan bahan bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 00.15 WIB di Jalan Mataram Desa Kayu Kapur RT 010 Kecamatan Bukit Kapur Kotamadya Dumai Provinsi Riau, yang mana pengolahan minyak mentah menjadi minyak solar;
- Bahwa bahan baku yang Terdakwa perlukan dalam melakukan kegiatan usaha tersebut berupa minyak mentah;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan kegiatan usaha Minyak Bumi dan atau Gas Bumi tanpa Izin usaha Pengolahan, tanpa izin usaha penyimpanan, dan meniru atau memalsukan bahan bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu berupa tungku pemanas minyak mentah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu bakar, mesin bolwer, kolam pendingin, kolam penampungan, baby tank, dan minyak mentah;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan usaha tersebut yang mana setelah Terdakwa mendapatkan minyak mentah selanjutnya minyak mentah tersebut dimasukkan ke dalam tungku pemanas, yang mana pemasanan menggunakan bahan kayu bakar dan setelah dipanaskan selama 48 (empat puluh delapan) jam sehingga minyak dan lumpur terpisah dan minyak itu pun menguap dan langsung tersalurkan melalui pipa-pipa yang sudah terpasang dari tungku pemanas yang pipa itu melewati kolam pendingin dan selanjutnya uapan itu setelah dingin menjadi bahan bakar minyak jenis solar yang keluar dari ujung pipa tersebut dan langsung tertampung dikolam penampungan, dan setelah bahan bakar minyak jenis solar tersebut terkumpul selanjutnya dipindahkan ke dalam baby tank, dan selanjutnya bahan bakar jenis minyak solar yang berada di baby tank tersebut dipindahkan dengan menggunakan mesin robin dengan menggunakan selang yang langsung disalurkan ke dalam mobil truck tangki, pekerjaan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa 2 Bobby Septian Prabowo Bin Dwi Armadi Alias Bobby, Terdakwa 3 Junaidi Bin Paiman Alias Jun, dan Saudara Ramadani;
- Bahwa minyak mentah tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Al Makri Alias Al Bin Parman yang selanjutnya minyak mentah tersebut diantarkan oleh Saksi Al Makri Alias Al Bin Parman menggunakan mobil truck tangki dengan muatan minyak mentah sebanyak 14 (empat belas) Ton;
- Bahwa harga minyak mentah sebanyak 14 (empat belas) ton tersebut Terdakwa beli seharga Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan selanjutnya setelah Terdakwa menerima minyak mentah itu selanjutnya Terdakwa memisahkan minyak dengan air dan lumpur, dan baru lah Terdakwa masak dan menghasilkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 7 (tujuh) ton;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang dihasilkan tersebut selanjutnya akan di jual Kembali;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut dijual kembali seharga Rp 3.500,00 (tiga ribu lima ratus ribu rupiah) perliter, jadi untuk minyak mentah sebanyak 7 (tujuh) ton tersebut saya memperoleh uang sebesar Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik usaha pengolahan minyak mentah yang Terdakwa lakukan itu adalah Saudara Aris Wadi Alias Aris (DPO), dan Terdakwa selaku penanggung jawab;
- Bahwa awalnya Saudara Aris Wadi Alias Aris (DPO) berkata kepada Terdakwa "Bang mau kerja masak minyak mentah menjadi solar", dan

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab “mau Ris”, dan Saudara Aris Wadi Alias Aris (DPO) berkata “ya sudah kerjakan Bang, Abang yang tanggung jawab untuk mengolah minyak mentahnya menjadi solar di gudang Bang”, dan Terdakwa jawab “oke Ris, trus gaji Abang gimana Ris”, dan Saudara Aris Wadi Alias Aris (DPO) berkata “Aris gaji Abang sebulannya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) nanti kalau lancar pasti diberi bonus, untuk bahan baku dan penjualan Aris yang ngurus”, dan Terdakwa jawab “baik lah Ris”;

- Bahwa Saudara Aris Wadi Alias Aris (DPO) tersebut merupakan adik kandung Terdakwa paling kecil;

- Bahwa untuk melakukan usaha pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar jenis solar tersebut Terdakwa memperkerjakan orang lain dalam hal ini membantu Terdakwa untuk melakukan pengolahan minyak tersebut, yaitu Terdakwa 2 Bobby Septian Prabowo Bin Dwi, anak kandung Terdakwa dan Terdakwa 3 Junaidi Bin Paiman Alias Jun;

- Bahwa usaha pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar minyak jenis solar milik Saudara Aris Wadi Alias Aris (DPO) yang mana Terdakwa selaku pananggung jawab pengolahannya itu tidak memiliki izin penyimpanan minyak bumi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di mana keberadaan Saudara Aris Wadi Alias Aris (DPO) tersebut, namun setahu Terdakwa tempat tinggal Saudara Aris Wadi Alias Aris (DPO) tersebut berada di Jalan Imam Bonjol Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang mana rumah tempat tinggalnya merupakan usaha bengkel las ketok mobil;

- Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar yang merupakan hasil pengolahan minyak mentah yang saya lakukan tersebut belum memenuhi standar dan mutu yang sudah ditetapi oleh pemerintah karena hingga sekarang belum pernah diuji secara laboratorium untuk standar dan mutunya;

- Bahwa seingat Terdakwa terakhir kali menerima minyak hitam (minyak hitam) sebelum terjadinya penangkapan tersebut sekitar 2 (dua) minggu sebelum tertangkap, terkait dengan bahan baku minyak mentah (minyak hitam) sekira 11 Ton seingat Terdakwa tiba di dapur pengolahan pada tanggal 28 Juni 2020, memang Terdakwa tidak tahu kapan mobil Tangki minyak Nomor Polisi BA 9343 QU yang di kendarai Saudara Dedi Beles (DPO) tersebut sampai di dapur pengolahan, yang Terdakwa ingat pada tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 06.00 WIB ketika Terdakwa baru bangun tidur Terdakwa melihat mobil tersebut sudah terparkir di sekitar dapur dengan berisi muatan;

Terdakwa 2 Bobby Septian Prabowo Bin Dwi Armadi als Bobby

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan tersebut dibuat dalam bentuk Berita Acara;
- Bahwa keterangan tersebut Terdakwa baca terlebih dahulu sebelum Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa untuk menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di depan Penyidik dan sekarang dihadapkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan kegiatan usaha Minyak Bumi dan atau Gas Bumi tanpa Izin usaha Pengolahan, tanpa izin usaha penyimpanan, dan meniru atau memalsukan bahan bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 00.15 WIB di sebuah dapur pengolahan minyak (tungku masak minyak) yang terletak di Jalan Mataram Desa Kayu Kapur RT 010 Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau, selain Terdakwa terdapat 2 (dua) orang lainnya yang juga turut diamankan dalam perkara tersebut yaitu Terdakwa 3 Junaidi Alias Jun (Pekerja) dan Terdakwa 1 Dwi Armadi Alias Dwi;
- Bahwa Terdakwa baru saja bekerja kurang lebih 1 (satu) bulan, adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah bertugas memasak minyak mentah (bahan baku) di dapur yang telah disediakan, kemudian menjaga nyala api atas pembakaran yang telah dilakukan, selanjutnya atas hasil penyulingan Terdakwa salin/pindahkan ke dalam baby tank ukuran ± 1 (satu) Ton untuk disimpan dan didistribusikan, kemudian atas hasil pembakaran bahan baku (minyak mentah) dilakukan pembersihan, selain itu Terdakwa juga bertugas membantu dalam proses penyalinan bahan baku (minyak mentah) dari Mobil Tangki pengangkut ke dalam kolam penampung minyak mentah, dan juga Terdakwa bertugas menyalin bahan bakar minyak hasil penyulingan yang Terdakwa ketahui jenis solar tersebut kepada pembeli jika ada pembelian;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima yaitu sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja;
- Bahwa dapur pengolahan minyak tersebut setahu Terdakwa ada 2 (dua) buah yang mana antara dapur 1 dan dapur 2 hanya terletak berseberangan jalan, kedua dapur tersebut dikelola oleh Terdakwa 1 Dwi Armadi, dan dari kedua dapur tersebut terdapat 5 (lima) buah tungku masak namun yang beroperasi hanya 4 (empat), tungku yang dimaksud disini yaitu tungku yang terbuat dari batu bata yang disusun rapi dengan wadah tangka besar yang tertutup rapat yang mana dibagian bawahnya terdapat selah untuk

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan bahan bakar berupa kayu yang mana tungku tersebut tersambung dengan wadah berbentuk kolam (kolam pendingin) dengan berisikan pipa – pipa besi sebagai jalur penyulingan atas hasil pembakaran yang mana diujungnya terdapat wadah penampung. Setahu Terdakwa dari 4 (empat) tungku yang beroperasi tersebut masing masing dengan ukuran kapasitas masak 5 (lima) ton 2 (dua) buah dan 7 (tujuh) ton 2 (dua) buah;

- Bahwa setahu Terdakwa pemilik dari 2 (dua) buah dapur pengolahan minyak mentah yang dikelola oleh Terdakwa 1 Dwi Armadi tersebut adalah Saudara Aris (DPO), yang berdomisili di Jalan Imam Bonjol Bagan Batu Kab.Rohil, yang mana Saudara Aris (DPO) ini merupakan adik kandung orang tua Terdakwa (Terdakwa DWI ARMADI) dan setahu Terdakwa Saudara Aris (DPO) berprofesi sebagai wirausaha yang membuka jasa perbaikan bengkel kendaraan roda 4 yang terletak di Jalan Imam Bonjol Bagan Batu Kabupaten Rohil, untuk pemilik lahan/tanah tempat berdiri nya dapur tersebut setahu Terdakwa juga milik Saudara Aris (DPO);

- Bahwa Tahapan proses memasak bahan baku minyak mentah (minyak hitam) tersebut hingga menjadi bahan bakar minyak yang Terdakwa ketahui berjenis solar tersebut adalah sebagai berikut:

a. Awalnya minyak mentah (minyak hitam) yang merupakan bahan baku setelah diangkut menggunakan mobil tangki tiba di lokasi dapur selanjutnya disalin ke dalam kolam penampungan minyak mentah yang berada di sebelah dapur, setelah itu minyak mentah (minyak hitam) tersebut ditarik dengan menggunakan 1 (satu) Unit mesin diesel (dongfeng) untuk dialirkan menuju tangki yang berada di tungku – tungku yang sudah disiapkan.

b. Setelah minyak masuk ke dalam tangka yang berada pada tungku, maka langsung dilakukan pembakaran dengan bahan bakar berupa kayu rambung (getah/karet) dengan Panjang kurang lebih 2 (dua) meter diameter 20 – 25 cm, setelah api hidup, Terdakwa dan pekerja lainnya bertugas menjaga nyala api dan sekaligus mengontrol hasil penyulingan.

c. Untuk nyala api agar tetap menyala dan pembakarannya rata maka digunakan alat peniup berupa blower (mesin tiup listrik) dengan penyambung pipa besi dengan arah tiupan ke lobang pembakaran.

d. Untuk pembakaran kapasitas tangki tungku 5 – 7 Ton tersebut dilakukan pembakaran lebih kurang 2 – 3 hari (24 Jam tanpa henti), dengan pembakaran dijaga.

e. Setelah pembakaran dianggap sempurna maka hasil pembakaran minyak mentah akan berubah menjadi uap cair yang mengalir melalui pipa – pipa besi diameter 1 inci menuju kolam penampungan dengan melalui



kolam pendingin, dan hasil uap cair hasil penyulingan tersebutlah yang Terdakwa ketahui merupakan bahan bakar minyak jenis solar.

f. Setelah solar yang Terdakwa maksud terkumpul di kolam penampungan penuh lalu dilakukan pemindahan ke dalam baby tak ukuran 1 (satu) Ton yang telah tersedia di dalam dapur tersebut, pemindahan tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat hisap berupa mesin robin beserta selang plastik.

g. Hasil penyulingan tersebut maka siap untuk didistribusikan.

h. Terhadap hasil pembakaran minyak mentah (minyak hitam) tersebut nantinya akan menjadi gumpalan-gumpalan seperti kerak yang selanjutnya harus dilakukan pembersihan dengan cara di dodos atau di congkel di dalam tangki, selanjutnya hasil dodosan/congkelan tersebut di keluarkan dari dalam tangku dan di kumpulkan dan selanjutnya kembali digunakan sebagai campuran bahan bakar;

- Bahwa harga perliternya Terdakwa tidak tahu secara pasti, yang Terdakwa tahu, untuk harga per drumnya dengan kapasitas 220 liter dijual dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan rekan pekerja lainnya melaksanakan pengolahan minyak mentah (minyak hitam) menjadi solar tersebut terakhir kali pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2020, seingat Terdakwa yang beroperasi sebanyak 1 (satu) dapur dengan 2 (dua) tungku atau sekira 7 (tujuh) Ton minyak hitam dengan menghasilkan sekira 7 (tujuh) buah baby tank ukuran 1 Ton berisikan solar, bahwa sebelumnya ada juga melakukan pengolahan namun Terdakwa tidak tahu berapa banyak, yang pastinya pada saat Terdakwa, Terdakwa 3 Junaidi Alias Jun, Terdakwa 1 Dwi Armadi Alias Dwi diamankan oleh Pihak Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau terdapat sekira 15 (lima belas) buah baby tank ukuran 1 (satu) ton berisikan minyak hasil pengolahan yang Terdakwa ketahui berjenis solar sedangkan untuk minyak mentah (minyak hitam) yang belum dimasak terdapat sekira 32 (tiga puluh dua) ton;

Terdakwa 3 Junaidi Bin Paimin als Jun

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian;

- Bahwa keterangan tersebut dibuat dalam bentuk Berita Acara;

- Bahwa keterangan tersebut Terdakwa baca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;

- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa untuk menandatangani Berita Acara tersebut;

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di depan Penyidik dan sekarang dihadapkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa



diduga melakukan kegiatan usaha Minyak Bumi dan atau Gas Bumi tanpa Izin usaha Pengolahan, tanpa izin usaha penyimpanan, dan meniru atau memalsukan bahan bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu tersebut;

- Bahwa Terdakwa diamankan para hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 00.15 WIB di sebuah dapur pengolahan minyak (tungku masak minyak) yang terletak di Jalan Mataram Desa Kayu Kapur RT 010 Kecamatan Bukit Kapur Kotamadya Dumai Provinsi Riau, selain Terdakwa terdapat juga 2 (dua) orang lainnya yang juga turut diamankan dalam perkara tersebut yaitu Terdakwa 2 Bobby Septian Prabowo dan Terdakwa 1 Dwi Armadi alias Dwi;

- Bahwa pemilik tempat pengolahan minyak tersebut adalah Saudara Aris Wadi alias Aris (DPO);

- Bahwa minyak yang diolah oleh Saudara Aris Wadi alias Aris (DPO) tersebut adalah minyak mentah yang diolah sehingga menghasilkan Bahan Bakar Minyak jenis solar;

- Bahwa dalam kegiatan pengolahan minyak mentah menjadi Bahan Bakar Minyak Jenis solar dengan menggunakan alat berupa:

- a. Kayu bakar (bahan untuk membakar minyak);

- b. Bong (tempat memasak minyak mentah);

- c. Mesin donfeng (sebagai alat penyedot dan alat memasukan minyak mentah dari tangka ke bong);

- d. Blower (alat meniup api di tungku supaya api membesar) dan mesin Robin (alat penyedot minyak masak ke Baby Tank);

- Bahwa pengolahan minyak mentah menjadi Bahan Bakar Minyak Jenis solar tersebut untuk dijual;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Saudara Aris Wadi alias Aris (DPO) mendapatkan bahan baku berupa minyak mentah melalui Saudara Dedi Alias Beles (DPO) dan minyak mentah tersebut diambil dan diangkut oleh Saudara Dedi Alias Beles (DPO) dari daerah Minas Kabupaten Siak dengan menggunakan truk tangki warna kepala merah dan warna tangki abu abu;

- Bahwa Saudara Aris Wadi Alias Aris (DPO) melakukan kegiatan pengolahan minyak tersebut dalam waktu sebulan sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa banyak yang dihasilkan dalam setiap pengolahan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya dan yang memberi upah kepada Terdakwa adalah Saudara Aris Wadi Alias Aris (DPO);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ± 14.000 (lebih kurang empat belas ribu) liter Minyak yang diduga BBM jenis solar dalam 15 (lima belas) Baby Tank;
2. ± 32.000 (lebih kurang tiga puluh dua ribu) liter Minyak mentah sebanyak jumlah 12.000 (dua belas ribu) liter dalam Tungku masak dan 13.000 (tiga belas ribu) liter dalam Bak timbun, dan 7.000 (tujuh ribu) liter dalam Bak besi;
3. 2 (dua) unit Mesin hisap merk robin beserta selang;
4. 1 (satu) unit Mesin dompeng;
5. 8 (delapan) unit Mesin blower;
6. 4 (empat) buah Tungku pemasak minyak;
7. 1 (satu) unit Mobil Tangki merk Fuso BA 9343 QU;
8. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis lipat Seri GT-E1272 warna hitam, dengan sim card: 0822-8626-3663;
9. 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri warna emas, No.Seri : 6032-9889-1064-4546;
10. 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki Vacuum merk Mitsubishi warna orange BM 8649 EU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diketahui terlibat dalam tindak pidana dibidang minyak dan gas bumi pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Mataram RT 010 Desa Bukit Kayu Kapur Kota Dumai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan adanya 2 (dua) buah dapur pengolahan yang masing-masing dapur pengolahan tersebut terletak berseberangan jalan kurang lebih 4 (empat) meter, 2 (dua) buah tungku masak, bahan baku pembakar berupa kayu dengan panjang kurang lebih 2 meter, pada masing-masing tungku terdapat mesin blower, 1 (satu) unit mobil truk tangki dengan nomor polisi BA 9343 QU warna merah abu-abu, tempat penimbunan bahan baku minyak mentah (minyak hitam), bahan bakar minyak hasil penyulingan yang diduga berjenis solar di dapur 1 ditemukan bahan bakar minyak diduga jenis solar dalam 7 (tujuh) buah babytank ukuran 1 Ton, sedangkan di dapur 2 ditemukan bahan bakar minyak diduga jenis solar dalam 8 (delapan) buah babytank ukuran 1 Ton;
- Bahwa Bahwa Peran Terdakwa 1 Dwi Armadi Bin Idris Riatmaja Alias Dwi adalah sebagai pekerja memasak minyak mentah (minyak hitam) dan

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekaligus sebagai pengelola dapur masak yang berlokasi di Jalan Mataram RT 010 Desa Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau, Terdakwa 2 Bobby Septian Prabowo Bin Dwi Armadi Alias Bobby dan Terdakwa 3 Junaidi Bin Paiman Alias Jun berperan selaku pekerja memasak di dapur pengolahan serta membantu segala kegiatan yang ada di dapur pengolahan;

- Bahwa dapur tempat pengolahan serta barang-barang yang berada di dalamnya merupakan milik Saudara Aris Wahdi;

- Bahwa Saudara Aris Wahdi mendapatkan minyak mentah tersebut dari Saksi Al Marki;

- Bahwa Peran Terdakwa 1 Dwi Armadi Bin Idris Riatmaja Alias Dwi adalah sebagai pekerja memasak minyak mentah (minyak hitam) dan sekaligus sebagai pengelola dapur masak yang berlokasi di Jalan Mataram RT 010 Desa Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau, Terdakwa 2 Bobby Septian Prabowo Bin Dwi Armadi Alias Bobby dan Terdakwa 3 Junaidi Bin Paiman Alias Jun berperan selaku pekerja memasak di dapur pengolahan serta membantu segala kegiatan yang ada di dapur pengolahan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengolahan terhadap minyak mentah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf (a) *Juncto* Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan pengolahan tanpa Izin Usaha Pengolahan;
3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang sama pengertiannya



dengan barang siapa, yaitu subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum jika subyek hukum tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (natuurlijkepersoon) dan badan hukum (rechtspersoon) (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Penerbit: Liberty, Yogyakarta, 1999. Hlm. 12, 66-69);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwa Para Terdakwa yang diajukan di hadapan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa 1 Dwi Armadi Bin Idris Riatmaja Alias Dwi, Terdakwa 2 Bobby Septian Prabowo Bin Dwi Armadi Alias Bobby dan Terdakwa 3 Junaidi Bin Paiman Alias Jun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan identitas dirinya sesuai dengan yang tercantum di dalam surat dakwaan nomor PDM-58/DUMAI/09/2020 tertanggal 7 September 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa 1 Dwi Armadi Bin Idris Riatmaja Alias Dwi, Terdakwa 2 Bobby Septian Prabowo Bin Dwi Armadi Alias Bobby dan Terdakwa 3 Junaidi Bin Paiman Alias Jun merupakan Para Terdakwa sebagaimana surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dengan dasar dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa mengenai dapat atau tidaknya dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pokok di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur yang melakukan pengolahan tanpa Izin Usaha Pengolahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan "kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah", selanjutnya melihat pada ketentuan Pasal 1 angka 10 menyatakan "Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selanjutnya dalam Pasal 9 Ayat (1) menyebutkan bahwa yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta;

Menimbang, bahwa BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga adalah sebagai berikut:

- a. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperolah bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
- b. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- c. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi;
- d. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan “Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi dibedakan atas: a. izin Usaha Pengolahan, b. Izin Usaha Pengangkutan, c. Izin Usaha Penyimpanan, dan d. izin usaha Niaga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa diketahui terlibat dalam tindak pidana dibidang minyak dan gas bumi pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Mataram RT 010 Desa Bukit Kayu Kapur Kota Dumai;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan adanya 2 (dua) buah dapur pengolahan yang masing-masing dapur pengolahan tersebut terletak berseberangan jalan kurang lebih 4 (empat) meter, 2 (dua) buah tungku masak, bahan baku pembakar berupa kayu dengan panjang kurang lebih 2 meter, pada masing-masing tungku terdapat mesin blower, 1 (satu) unit mobil truk tangki dengan nomor polisi BA 9343 QU warna merah

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum



abu-abu, tempat penimbunan bahan baku minyak mentah (minyak hitam), bahan bakar minyak hasil penyulingan yang diduga berjenis solar di dapur 1 ditemukan bahan bakar minyak diduga jenis solar dalam 7 (tujuh) buah babytank ukuran 1 Ton, sedangkan di dapur 2 ditemukan bahan bakar minyak diduga jenis solar dalam 8 (delapan) buah babytank ukuran 1 Ton;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa alat yang Para Terdakwa gunakan dalam melakukan pengolahan minyak mentah adalah berupa tungku pemanas minyak mentah, kayu bakar, mesin bolwer, kolam pendingin, kolam penampungan, baby tank, dan minyak mentah, kemudian tata cara Terdakwa melakukan kegiatan usaha tersebut setelah Para Terdakwa mendapatkan minyak mentah selanjutnya minyak mentah tersebut dimasukkan ke dalam tungku pemanas, yang mana pemasanan menggunakan bahan kayu bakar dan setelah dipanaskan selama 48 (empat puluh delapan) jam sehingga minyak dan lumpur terpisah dan minyak itu pun menguap dan langsung tersalurkan melalui pipa-pipa yang sudah terpasang dari tungku pemanas yang pipa itu melewati kolam pendingin dan selanjutnya uapan itu setelah dingin menjadi bahan bakar minyak jenis solar yang keluar dari ujung pipa tersebut dan langsung tertampung dikolam penampungan, dan setelah bahan bakar minyak jenis solar tersebut terkumpul selanjutnya dipindahkan ke dalam baby tank, dan selanjutnya bahan bakar jenis minyak solar yang berada di baby tank tersebut dipindahkan dengan menggunakan mesin robin dengan menggunakan selang yang langsung disalurkan ke dalam mobil truck tangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Report of Analysis* Nomor ROA-201/E12240/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) RU II Dumai yang juga didukung oleh keterangan Ahli Yudhoutomo Dharmojo, S.H., LL.M. menjelaskan analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui suatu benda atau barang apakah merupakan suatu jenis kandungan minyak bumi dan/atau jenis bahan bakar minyak solar 48 yang sesuai standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 28.K/10/DJM.T/2016 tanggal 24 Februari 2016. Terhadap hasil pengujian tersebut di atas berdasarkan karakteristik, satuan, Batasan, metode uji serta nilai hasil yang diperoleh dari hasil sebagaimana hasil report tersebut di atas merupakan karakteristik, satuan, Batasan, metode uji terhadap standar mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak solar 48 yang berasal dari minyak bumi dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 28.K/10/DJM.T/2016 tanggal 24 Februari 2016 dari hasil uji diketahui tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan standar mutu (spesifikasi) sebagaimana yang tercantum dalam keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang melakukan kegiatan usaha pengolahan wajib memiliki izin usaha pengolahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Maka kegiatan Para Terdakwa patut diduga telah melanggar ketentuan Pasal 23 dan dapat dikenakan Pasal 53 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 tersebut adalah kejahatan, selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa selain ketentuan pidana tersebut, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak tau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapur tempat pengolahan serta barang-barang yang berada di dalamnya merupakan milik Saudara Aris Wahdi serta Saudara Aris Wahdi mendapatkan minyak mentah tersebut dari Saksi Al Marki;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Dwi Armadi Bin Idris Riatmaja Alias Dwi atas pekerjaan pengolahan minyak bumi tersebut mendapatkan upah dari Saudara Aris Wahdi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, sedangkan Terdakwa 2 Bobby Septian Prabowo Bin Dwi Armadi Alias Bobby dan Terdakwa 3 Junaidi Bin Paiman Alias Jun mendapatkan upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu) perhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur "melakukan pengolahan tanpa Izin Usaha Pengolahan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam suatu *doen pleger* atau menyuruh melakukan itu jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana yang biasa disebut sebagai *manus domina* (tangan yang menguasai) dan seseorang lainnya yang disuruh untuk melakukan tindak pidana yang disebut sebagai *manus ministra* (tangan yang dikuasai);

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*mede pleger*) adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. Untuk adanya suatu *mede pleger* maka yang harus diperhatikan iadalah adanya suatu kerjasama yang lengkap dan bersifat demikian eratnya di antara para peserta di dalam kejahatan, oleh karena tanpa adanya kerja sama seperti itu, kita juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *mede pleger*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan cara Para Terdakwa melakukan kegiatan usaha tersebut setelah Para Terdakwa mendapatkan minyak mentah selanjutnya minyak mentah tersebut dimasukkan ke dalam tungku pemanas, yang mana pemasanan menggunakan bahan kayu bakar dan setelah dipanaskan selama 48 (empat puluh delapan) jam sehingga minyak dan lumpur terpisah dan minyak itu pun menguap dan langsung tersalurkan melalui pipa-pipa yang sudah terpasang dari tungku pemanas yang pipa itu melewati kolam pendingin dan selanjutnya uapan itu setelah dingin menjadi bahan bakar minyak jenis solar yang keluar dari ujung pipa tersebut dan langsung tertampung dikolam penampungan, dan setelah bahan bakar minyak jenis solar tersebut terkumpul selanjutnya dipindahkan ke dalam baby tank, dan selanjutnya bahan bakar jenis minyak solar yang berada di baby tank tersebut dipindahkan dengan menggunakan mesin robin dengan menggunakan selang yang langsung disalurkan ke dalam mobil truck tangki;

Menimbang, bahwa Peran Terdakwa 1 Dwi Armadi Bin Idris Riatmaja Alias Dwi adalah sebagai pekerja memasak minyak mentah (minyak hitam) dan sekaligus sebagai pengelola dapur masak yang berlokasi di Jalan Mataram RT 010 Desa Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau, Terdakwa 2 Bobby Septian Prabowo Bin Dwi Armadi Alias Bobby dan Terdakwa 3 Junaidi Bin Paiman Alias Jun berperan selaku pekerja memasak di dapur pengolahan serta membantu segala kegiatan yang ada di dapur pengolahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Haki berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur a quo secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf (a) *Juncto* Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan yang dapat meniadakan atau pun yang dapat menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim meneliti dan mencermati perbuatan Para Terdakwa sesuai dengan fakta hukum terurai di atas dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tidak hanya memenuhi ketentuan Pasal 53 huruf (a) *Juncto* Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, akan tetapi perbuatan Para Terdakwa juga memenuhi ketentuan Pasal 53 huruf (b), huruf (c) dan huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tersebut, hanya saja mengenai perbuatan Para Terdakwa sebagaimana Pasal 53 huruf (b), huruf (c) dan huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tersebut tidak didakwakan Penuntut Umum, sehingga Majelis mempertimbangkan mengenai perbuatan Para Terdakwa tersebut dalam penjatuhan pidana yang dipandang tepat oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, dan dengan pertimbangan hukum tersebut pula, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pembedaan sebagaimana amar tuntutan pidana Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- $\pm$ 14.000 (lebih kurang empat belas ribu) liter Minyak yang diduga BBM jenis solar dalam 15 (lima belas) Baby Tank;
- $\pm$ 32.000 (lebih kurang tiga puluh dua ribu) liter Minyak mentah sebanyak jumlah 12.000 (dua belas ribu) liter dalam

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tungku masak dan 13.000 (tiga belas ribu) liter dalam Bak timbun, dan 7.000 (tujuh ribu) liter dalam Bak besi;

- 2 (dua) unit Mesin hisap merk robin beserta selang;

- 1 (satu) unit Mesin dompeng;

- 8 (delapan) unit Mesin blower;

- 4 (empat) buah Tungku pemasak minyak;

- 1 (satu) unit Mobil Tangki merk Fuso BA 9343 QU;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis lipat Seri GT-E1272 warna hitam, dengan sim card: 0822-8626-3663;

- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri warna emas, No.Seri : 6032-9889-1064-4546;

- 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki Vacuum merk Mitsubishi warna orange BM 8649 EU;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Dum atas nama Al Makri Als Al Bin Parman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum dipertimbangkan dan ditentukan statusnya dalam perkara nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Dum atas nama Al Makri Als Al Bin Parman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan negara sebagai pihak yang diberikan kewenangan dalam pengelolaan minyak;
- Perbuatan Para Terdakwa yang telah bersekongkol menjual minyak solar tidak sesuai ketentuan baku mutu yang telah ditentukan telah merugikan masyarakat luas;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa selain terbukti telah melakukan pengolahan minyak dan gas bumi tanpa ijin usaha, juga terbukti melakukan pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak dan gas bumi tanpa ijin usaha;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 53 huruf (a) *Juncto* Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Dwi Armadi Bin Idris Riatmaja Alias Dwi, Terdakwa 2 Bobby Septian Prabowo Bin Dwi Armadi Alias Bobby dan Terdakwa 3 Junaidi Bin Paiman Alias Jun tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Bersama sama melakukan pengolahan minyak dan gas bumi tanpa ijin usaha" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ± 14.000 (lebih kurang empat belas ribu) liter Minyak yang diduga BBM jenis solar dalam 15 (lima belas) Baby Tank;
 - ± 32.000 (lebih kurang tiga puluh dua ribu) liter Minyak mentah sebanyak jumlah 12.000 (dua belas ribu) liter dalam Tungku masak dan 13.000 (tiga belas ribu) liter dalam Bak timbun, dan 7.000 (tujuh ribu) liter dalam Bak besi;
 - 2 (dua) unit Mesin hisap merk robin beserta selang;
 - 1 (satu) unit Mesin dompeng;
 - 8 (delapan) unit Mesin blower;
 - 4 (empat) buah Tungku pemasak minyak;
 - 1 (satu) unit Mobil Tangki merk Fuso BA 9343 QU;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis lipat Seri GT-E1272 warna hitam, dengan sim card: 0822-8626-3663;

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri warna emas, No.Seri : 6032-9889-1064-4546;
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki Vacuum merk Mitsubishi warna orange BM 8649 EU;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipertimbangkan dan ditentukan statusnya dalam perkara nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Dum atas nama Al Makri Als Al Bin Parman;
- 6.** Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh kami, Hendri Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Priandi Firdaus, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Hendri Tobing, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, SH

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum